PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y VERTIDO A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALCAÑIZ

ÍNDICE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DEL CICLO URBANO DEL AGUA 5

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 5

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO 6

ARTÍCULO 3. EL PRESTADOR DEL SERVICIO 6

ARTÍCULO 4. EL ABONADO 6

ARTÍCULO 5. TITULARIDAD DEL SERVICIO 7

ARTÍCULO 6. DEFINICIONES Y SUJETOS INTERVINIENTES 7

ARTÍCULO 7. ÁMBITO TERRITORIAL Y ÁREA DE COBERTURA 11

ARTÍCULO 8. ACCESO AL SERVICIO 11

ARTÍCULO 9. REGULARIDAD DEL SERVICIO 11

ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 11

ARTÍCULO 11. VIGENCIA 12

TÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS 13

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA 13

ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA 14

ARTÍCULO 14. DERECHOS DE LOS ABONADOS 15

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS 16

TÍTULO III. ACOMETIDAS Y CONEXIONES 18

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONEXIONES DE ABASTECIMIENTO 18

ARTÍCULO 17. AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONEXIONES DE SANEAMIENTO 19

ARTÍCULO 18. ACTUACIONES EN EL ÁREA DE COBERTURA PARA ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 20

ARTÍCULO 19. ACTUACIONES ABASTECIMIENTO DE URBANIZACIONES Y POLÍGONOS 22

BORRADOR

ARTÍCULO 20. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE23

ARTÍCULO 21. OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 24

ARTÍCULO 22. FORMALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....24

ARTÍCULO 23. EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 24

ARTÍCULO 24. ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO.....25

ARTÍCULO 25. ACOMETIDAS PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS E HIDRANTES 26

ARTÍCULO 26. ACOMETIDAS PARA OBRAS Y EVENTOS 27

ARTÍCULO 27. ACOMETIDAS PARA VIVIENDAS O LOCALES COMERCIALES 27

ARTÍCULO 28. ACOMETIDA INDUSTRIAL 27

ARTÍCULO 29. ACOMETIDAS EN SUELO NO URBANO.....28

ARTÍCULO 30. USUARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO CON AUTOABASTECIMIENTO 28

ARTÍCULO 31. NECESIDAD DE EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA CONEXIÓN A SANEAMIENTO...28

ARTÍCULO 32. ACTUACIONES EN CASOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO INEXISTENTE O INSUFICIENTE.....29

ARTÍCULO 33. EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO.....30

ARTÍCULO 34. PROTECCIÓN DE LA ACOMETIDA.....31

ARTÍCULO 35. ACOMETIDAS EN DESUSO 32

TÍTULO IV. CONTROL DE CONSUMOS.....32

ARTÍCULO 36. CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA 32

ARTÍCULO 37. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA.....33

ARTÍCULO 38. RÉGIMEN DE LOS CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA 33

ARTÍCULO 39. SITUACIÓN DEL CONTADOR O EQUIPO DE MEDIDA 34

ARTÍCULO 40. CONSERVACIÓN DEL CONTADOR 34

ARTÍCULO 41. VERIFICACIÓN DEL CONTADOR 35

ARTÍCULO 42. RENOVACIÓN PERIÓDICA DE CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA 35

ARTÍCULO 43. DESMONTAJE DE CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA.....36

BORRADOR

ARTÍCULO 44. CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO 36
ARTÍCULO 45. LIQUIDACIÓN POR VERIFICACIÓN 36
ARTÍCULO 46. INDIVIDUALIZACIÓN DE CONSUMOS EN INMUEBLES CON VARIAS UNIDADES 37
ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL CONTADOR 38
TÍTULO V. USOS DEL AGUA 39
ARTÍCULO 48. DE LOS USOS DEL AGUA 39
ARTÍCULO 49. CLASES DE SUMISTRO 39
ARTÍCULO 50. AGUAS PROCEDENTES DE AUTOABASTECIMIENTO U OTRAS FUENTES 39
TÍTULO VI. VERTIDOS 40
ARTÍCULO 51. MODALIDADES DE VERTIDO 40
ARTÍCULO 52. VERTIDOS ADMISIBLES 41
ARTÍCULO 53. VERTIDOS TOLERABLES 41
ARTÍCULO 54. VERTIDOS PROHIBIDOS 43
ARTÍCULO 55. FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS 47
ARTÍCULO 56. INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS 48
TÍTULO VII. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y DE AGUA Y SERVICIO DE SANEAMIENTO 52
ARTÍCULO 57. PRIORIDAD DE SUMINISTRO 52
ARTÍCULO 58. RESERVAS DE AGUA 52
ARTÍCULO 59. CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 52
ARTÍCULO 60. RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO 52
ARTÍCULO 61. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 53
ARTÍCULO 62. AGUAS PLUVIALES 55
ARTÍCULO 63. VERTIDOS EN ACEQUIAS Y ESCORREDORES 55
TÍTULO VIII. ALTA Y CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO 57
ARTÍCULO 64. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 57
ARTÍCULO 65. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 58
ARTÍCULO 66. REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 62
ARTÍCULO 67. SOLICITUDES EN ALTA EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO 63

BORRADOR

ARTÍCULO 68. FORMALIZACIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN....63
ARTÍCULO 69. CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL CONTRATO....64
ARTÍCULO 70. CAMBIO DE TITULARIDAD O SUBROGACIÓN....64
ARTÍCULO 71. DURACIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN....65
ARTÍCULO 72. EXTINCIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN....65
ARTÍCULO 73. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS....65
TÍTULO IX. CONSUMOS, RÉGIMEN ECONÓMICO, COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO....67
ARTÍCULO 74. SISTEMA DE LECTURA....67
ARTÍCULO 75. PERIODICIDAD DE LA LECTURA....67
ARTÍCULO 76. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS A COBRAR....67
ARTÍCULO 77. FACTURAS, RECIBOS, LIQUIDACIONES Y COBROS....68
ARTÍCULO 78. CORRECCIÓN DE ERRORES EN FACTURAS, RECIBOS O LIQUIDACIONES....68
ARTÍCULO 79. REDUCCIÓN POR AVERÍAS FORTUITAS....69
ARTÍCULO 80. MEDIOS DE PAGO....69
ARTÍCULO 81. RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO....69
ARTÍCULO 82. CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO....70
ARTÍCULO 83. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN....71
ARTÍCULO 84. RETIRADA DEL CONTADOR O EQUIPO DE MEDIDA....72
TÍTULO X. DE OTRAS RELACIONES Y SITUACIONES RESPECTO A LOS ABONADOS....72
ARTÍCULO 85. TRABAJOS CON CARGO A LAS PERSONAS INTERESADAS O ABONADAS....72
ARTÍCULO 86. ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO....73
ARTÍCULO 87. RECLAMACIONES....73
TÍTULO XI. FRAUDES EN EL SUMINISTRO....75
ARTÍCULO 88. FRAUDE EN EL SERVICIO....75
ARTÍCULO 89. LIQUIDACIÓN DE FRAUDE....75
TÍTULO XII. INSPECCIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR....78
ARTÍCULO 90. INSPECCIÓN DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO....78
ARTÍCULO 91. ACTUACIÓN INSPECTORA....78

BORRADOR

ARTÍCULO 92. FUNCIÓN REGULADORA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 79
ARTÍCULO 93. INFRACCIONES 79
ARTÍCULO 94. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 81
ARTÍCULO 95. SANCIONES 82
ARTÍCULO 96. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 82
ARTÍCULO 97. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 83
ARTÍCULO 98. RESPONSABLES 83
ARTÍCULO 99. REPOSICIÓN, REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN 84
ARTÍCULO 100. RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO 84
ARTÍCULO 101. RETIRADA DE LOS APARATOS A MEDIDA 84
TÍTULO XIII. RECLAMACIONES, RECURSOS Y JURISDICCIÓN 86
ARTÍCULO 102. ACCIONES LEGALES, RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO 86
ARTÍCULO 103. OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO 86
ARTÍCULO 104. TRIBUNALES 86
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA PRIMERA 87
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA SEGUNDA 87
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA TERCERA 87
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA CUARTA 88
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA QUINTA 88
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 89

BORRADOR

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DEL CICLO URBANO DEL AGUA

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del servicio de suministro de agua para consumo humano y del servicio de vertido de aguas residuales y pluviales a la red de alcantarillado en el ámbito territorial del municipio de Alcañiz, así como regular las relaciones entre la entidad

suministradora y los abonados del servicio, señalando los derechos y obligaciones de cada una de las partes implicadas en este Reglamento.

2. El Ayuntamiento de Alcañiz podrá aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias para la prestación del servicio, que tendrán bien carácter complementario, bien de desarrollo del presente Reglamento.
3. El presente Reglamento será de obligado cumplimiento en la totalidad de la red municipal de suministro de agua potable y de la red de saneamiento, entendiendo como tal toda aquella cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Alcañiz.
4. Adicionalmente, también será de aplicación este Reglamento, con las particularidades expuestas expresamente en el presente documento para cada uno de los escenarios, en aquellas zonas de las redes de abastecimiento o de saneamiento que, sean o no de titularidad municipal, estén dispuestas para la prestación del servicio de abastecimiento o de saneamiento en algún ámbito del municipio. Se encontrarán en este escenario, entre otras, las zonas en precario, las zonas urbanizadas y no recepcionadas por el Ayuntamiento de Alcañiz, así como aquellas otras situaciones y zonas que puedan ser objeto de una regulación específica, en especial los suelos calificados como no urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, y situaciones asimilables.

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

La prestación del Servicio del Ciclo Urbano del Agua se regirá por el presente Reglamento, por las disposiciones que se dicten en su desarrollo, por el Derecho de la Unión Europea que resulte aplicable y por la normativa estatal, autonómica y local en materia de régimen local, aguas, abastecimiento, saneamiento, depuración, vertidos, calidad del agua de consumo, regeneración y reutilización del agua residual depurada, contratación pública, régimen económico-financiero y demás normativa sectorial que resulte de aplicación.

En caso de modificación, sustitución o derogación de las normas aplicables, las referencias que, en su caso, contenga este Reglamento se entenderán realizadas a las disposiciones que las sustituyan o resulten vigentes en cada momento.

ARTÍCULO 3. EL PRESTADOR DEL SERVICIO

A efectos del presente Reglamento, se entiende por prestador del servicio la entidad física o jurídica que efectivamente lo realiza, en adelante, Entidad Suministradora.

ARTÍCULO 4. EL ABONADO

A efectos del presente Reglamento, se entiende por abonado cualquier usuario, persona física o jurídica, o comunidad de propietarios o de bienes que sea receptor de los servicios de abastecimiento y alcantarillado en virtud de un contrato previamente establecido.

ARTÍCULO 5. TITULARIDAD DEL SERVICIO

El servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado seguirá ostentando, en todo momento, la condición de servicio público de titularidad municipal, sin perjuicio de la forma de gestión que apruebe el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. DEFINICIONES Y SUJETOS INTERVINIENTES

1. A los efectos de este reglamento, los conceptos técnicos relativos al Ciclo Urbano del Agua se interpretarán de conformidad con las definiciones contenidas en la normativa estatal y autonómica vigente en materia de aguas, abastecimiento, suministro domiciliario, calidad del agua de consumo, saneamiento, depuración, vertidos, regeneración y reutilización del agua residual depurada.
2. Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos del servicio regulado en este Reglamento se entenderá por:

   Acometida de abastecimiento: Conducto que enlaza la red de distribución general del servicio público con la instalación interior de la persona abonada o propiedad peticionaria. Finaliza en la llave de paso general situada inmediatamente antes del sistema de medición.

   Acometida de saneamiento (o de alcantarillado): Conducto de unión que enlaza la instalación interior de evacuación de un inmueble, establecimiento o industria con la red de alcantarillado público, colector general o elemento de conexión autorizado. La acometida se considera de propiedad particular desde su inicio en el colector general.

   Aforador (o Caudalímetro): Dispositivo técnico homologado utilizado para medir, de forma continua o discontinua, el caudal de agua que circula por una conducción, aplicable tanto al agua de abastecimiento como a los caudales de vertido de aguas residuales (especialmente industriales).

   Agua de consumo humano: Toda agua, ya sea en su estado original o después del tratamiento, utilizada para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal u otros fines domésticos, independientemente de su origen y de que se suministre a través de redes de distribución, cisternas o depósitos, cumpliendo los criterios sanitarios legalmente establecidos.

   Agua residual doméstica: Agua procedente de zonas de vivienda, de servicios o de establecimientos asimilables, generada principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.

   Agua residual industrial: Toda agua residual vertida desde locales o instalaciones utilizados para efectuar cualquier actividad comercial, comercial-industrial o fabril, que no pueda clasificarse como agua residual doméstica ni como agua de escorrentía pluvial limpia.

BORRADOR

Aguas pluviales: Aguas procedentes de las precipitaciones atmosféricas que no se filtran en el terreno y que discurren por tejados, azoteas, viales y parcelas, siendo recogidas por las redes de alcantarillado municipales.

Alta (Servicio en Alta): Conjunto de procesos e infraestructuras hidráulicas que comprenden la captación de recursos hídricos, aducción, bombeo, transporte en grandes conducciones, tratamiento de potabilización (ETAP) y almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera o generales, previos a su distribución capilar.

Área de cobertura: Área o áreas en que exista infraestructura pública habilitada para el suministro de agua potable y, en su caso, para la evacuación, transporte, tratamiento, depuración, regeneración o reutilización de aguas residuales.

Arqueta de registro (o de control): Elemento de la red de saneamiento o de la acometida, de fácil acceso y situado generalmente en el límite de la propiedad o en la vía pública, destinado a la inspección visual, limpieza, medición de caudales y toma de muestras de las aguas residuales, siendo de obligatoria instalación para los usuarios industriales y comerciales.

Baja (Servicio en Baja): Conjunto de procesos e infraestructuras que incluyen la distribución capilar del agua de consumo desde los depósitos reguladores hasta las instalaciones interiores de las personas abonadas, así como la recogida domiciliaria por el alcantarillado, evacuación, tratamiento de depuración de las aguas residuales y, en su caso, su posterior regeneración.

Boca de riego: Elemento terminal de la red de distribución de agua situado en la vía pública, dotado de válvula de corte y conexión, destinado exclusivamente a servicios municipales de riego de parques, baldeo de calles o apoyo a la extinción de incendios.

Caudal nominal: Caudal para el cual ha sido diseñado o dimensionado un elemento, equipo, instalación hidráulica o contador, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones normales de servicio de forma continua.

Caudal ecológico: Caudal hídrico mínimo que debe mantenerse en las masas de agua superficiales (ríos, arroyos y ramblas de la provincia de Teruel) para garantizar la preservación de los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad y el mantenimiento del entorno natural, conforme a la planificación hidrológica.

Ciclo Urbano del Agua: el conjunto de actividades que conforman los servicios públicos vinculados al uso urbano del agua en los núcleos de población, comprendiendo el abastecimiento en alta o aducción, el abastecimiento en baja, el saneamiento o alcantarillado, la depuración y, en su caso, la regeneración y reutilización del agua residual depurada, en los

BORRADOR

términos previstos en la normativa aplicable.

Colector: Canalización, galería o tubería integrada en la red pública de saneamiento que recoge las aguas residuales y/o pluviales procedentes de diversas redes secundarias de alcantarillado para conducirlas hacia los interceptores generales, emisarios o a las estaciones depuradoras (EDAR).

Contador (o Sistema de Medición): Aparato de medida de volumen o caudal hídrico, debidamente homologado y verificado oficialmente, instalado en la acometida o instalación interior, cuya lectura sirve de base para la facturación de los servicios prestados bajo este Reglamento.

Contrato de suministro (o Póliza de abonado): Documento jurídico, administrativo y vinculante suscrito entre la Entidad Suministradora y la persona física o jurídica solicitante, mediante el cual se fijan los derechos y obligaciones mutuos para la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y/o reutilización.

Depósito de regulación: Infraestructura hidráulica de almacenamiento que tiene por objeto absorber las oscilaciones de la demanda horaria o diaria, asegurar una reserva de garantía para situaciones de emergencia o incendios y mantener los niveles de presión adecuados en la red de distribución.

Derechos de acometida (o de conexión): Compensación económica que debe satisfacer la persona solicitante de una nueva acometida, o de la ampliación de una existente, destinada a sufragar los costes técnicos, de obra e instalación necesarios para conectarse a las redes generales de abastecimiento o saneamiento.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): Conjunto de instalaciones, equipos y procesos destinados a recoger y tratar las aguas residuales antes de devolverlas al medio receptor (río, arroyo, mar o terreno) o de reutilizarlas, reduciendo su carga contaminante hasta cumplir los límites de vertido establecidos en la normativa legal aplicable.

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP): Instalación industrial donde se somete el agua bruta captada de la naturaleza a procesos físico-químicos (coagulación, floculación, decantación, filtración) y microbiológicos (desinfección) para transformarla en agua apta y segura para el consumo humano.

Fosa séptica (o Sistema de saneamiento autónomo): Instalación técnica de titularidad y mantenimiento privados, destinada al tratamiento primario (por decantación y digestión anaerobia) de las aguas residuales de un inmueble que, por razones técnicas o de aislamiento geográfico, no puede conectarse a la red de alcantarillado público, requiriendo autorización expresa para su implantación.

BORRADOR

Infraestructuras adscritas: las redes, instalaciones, bienes, equipos, sistemas, elementos materiales y demás medios vinculados al Ciclo Urbano del Agua.

Instalación interior (o receptora): Conjunto de tuberías, derivaciones, válvulas de retención, llaves de corte y aparatos sanitarios o receptores situados en el interior de la propiedad privada o parcela del usuario, a partir de la llave de paso general o de la conexión de salida del contador. Su conservación, reparación y mantenimiento son responsabilidad exclusiva de la persona abonada.

Llave de paso general: Válvula de corte alojada en una arqueta o caja específica, dispuesta al final de la acometida y en el límite de la propiedad, que permite interrumpir o aislar por completo el paso de agua desde la red pública de distribución hacia la instalación interior del inmueble.

Medio receptor: Masa de agua superficial, subterránea, canal, rambla o terreno natural que recibe de forma directa o indirecta las descargas de aguas pluviales o los vertidos de aguas depuradas procedentes de las EDAR o de instalaciones industriales autorizadas.

Pretratamiento: Conjunto de procesos e instalaciones (como desbaste, desarenado, desengrasado, o neutralización de pH) aplicados a las aguas residuales —especialmente las de origen industrial— en su punto de origen, antes de su vertido a la red de alcantarillado público, para evitar daños en las tuberías o interferencias en el proceso biológico de la EDAR.

Punto de entrega o conexión: Punto físico en el que se delimita la responsabilidad entre la red o instalación vinculada a la entidad suministradora y la instalación interior del inmueble, actividad o instalación, conforme a la normativa sectorial, a este reglamento y a las condiciones técnicas establecidas en cada caso

Punto de muestreo: Emplazamiento físico específicamente diseñado y designado en las redes de distribución, redes de alcantarillado, arquetas de control industrial o salidas de plantas de tratamiento, destinado a la toma sistemática de muestras de agua para su posterior análisis analítico de calidad.

Red de alcantarillado separativa: Sistema de evacuación compuesto por dos redes de canalizaciones independientes y paralelas: una destinada única y exclusivamente a la recogida de aguas residuales (domésticas e industriales) y otra destinada a la recogida y evacuación de aguas pluviales de escorrentía.

Red de alcantarillado unitaria: Sistema de evacuación que transporta conjuntamente y a través de un único conducto o colector general tanto las aguas residuales de origen doméstico e industrial como las aguas pluviales procedentes de las precipitaciones.

Reutilización del agua: Aprovechamiento planificado, directo y seguro de las aguas residuales

BORRADOR

regeneradas (procedentes de una EDAR) para usos específicos autorizados (riego agrícola, baldeo de calles, refrigeración industrial, etc.), sustituyendo el uso de agua potable.

Usuario/a industrial: Persona física o jurídica titular de una actividad económica, productiva, fabril o comercial que, utilizando el agua en sus procesos de producción, refrigeración o servicios, genera vertidos de aguas residuales diferentes a los estrictamente domésticos y que queda sujeta a un régimen especial de control de vertidos.

Vertido: Evacuación voluntaria o involuntaria de aguas residuales, lodos o sustancias líquidas a la red de alcantarillado municipal, colectores, fosas autorizadas o directamente al Dominio Público Hidráulico, sometida a los límites de calidad y prohibiciones regulados en este Reglamento y a los regulados por la normativa estatal y autonómica aplicable.

ARTÍCULO 7. ÁMBITO TERRITORIAL Y ÁREA DE COBERTURA

El área de cobertura comprende, dentro del ámbito territorial del municipio de Alcañiz en que desarrolle sus servicios la Entidad Suministradora, el área o áreas en que existe la infraestructura pública habilitada para el suministro de agua potable y alcantarillado.

ARTÍCULO 8. ACCESO AL SERVICIO

En atención al carácter público de las prestaciones del Ciclo Urbano del Agua, las personas físicas o jurídicas que lo soliciten podrán acceder al servicio siempre que el inmueble, actividad o instalación se encuentre dentro del área de cobertura y se cumplan las condiciones previstas en este Reglamento y en la normativa sectorial aplicable.

ARTÍCULO 9. REGULARIDAD DEL SERVICIO

Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes o en toda la red variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías, aguas sucias, escasez o insuficiencia de caudal y cualquier otra similar, los beneficiarios no podrán hacer reclamación alguna en materia de indemnización por daños o perjuicios o cualquier otro, con independencia del tiempo que dure la interrupción del servicio, entendiéndose que en este sentido la concesión del suministro se hace siempre en forma temporal, estando los pagadores obligados, sin embargo, a pagar la tarifa del servicio y el consumo de agua deducido de la lectura del contador; todo esto sujeto al informe del Jefe del Servicio Municipal.

En caso de que sea necesario restringir el consumo de agua por escasez, los abonados por uso doméstico serán los últimos a los que se les restringirá el servicio.

ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cuando circunstancias de escasez de caudales o dificultades en el tratamiento así lo aconseje, la entidad suministradora podrá imponer restricciones en el suministro.

En este caso, estará obligado a informar a los usuarios lo más claramente posible de las medidas que se vayan a tomar, así como la fecha de inicio, a través de los medios de comunicación de mayor difusión.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA

El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, en tanto en cuanto no resulte modificado total o parcialmente por una disposición de igual o superior rango.

BORRADOR

TÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de regulación especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para la Entidad Suministradora, ésta tendrá las siguientes obligaciones:

a) Prestar el servicio de suministro de agua y vertido a la red de alcantarillado cumpliendo las prescripciones fijadas en la normativa vigente.
b) Garantizar que el agua suministrada mantiene las condiciones de calidad precisas para el consumo humano hasta el límite de propiedad del abonado considerado como el inicio de la instalación interior del mismo, es decir, hasta la llave de registro o de paso o en su defecto, hasta el límite exterior de la propiedad privada, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero.
c) Mantener en condiciones normales de funcionamiento, salvo en el caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, las instalaciones del servicio de modo que se garanticen la disponibilidad, presión y regularidad del suministro a los usuarios en las respectivas acometidas.
d) Mantener y reparar el conjunto de infraestructuras que conforman el servicio de agua potable y alcantarillado. También tiene la obligación de realizar la limpieza y mantenimiento preventivo y/o correctivo de todas las instalaciones adscritas al servicio. Es su obligación la búsqueda, localización y reparación de roturas y fugas en las redes generales y acometidas de los usuarios.
e) Atender correctamente cualquier consulta formulada por los abonados, debiendo contestar por escrito las presentadas de igual forma. La Entidad Suministradora dispondrá de una oficina en el municipio para la atención y relación con los usuarios del servicio y un número de teléfono gratuito para atender las reclamaciones y averías. Asimismo, pondrá a disposición de los abonados una página web donde figuren las ordenanzas reguladoras de aplicación, los precios vigentes en cada momento, la normativa de aplicación, incidencias del servicio, y toda aquella información que el Ayuntamiento estime de interés para los usuarios.
f) La Entidad Suministradora deberá contestar a las reclamaciones de los abonados que se formulen por escrito en un plazo no superior a quince (15) días hábiles.
g) Efectuar la facturación tomando como base las lecturas periódicas del contador o las mediciones correspondientes a otros sistemas de medida.
h) Aplicar la tarifa y/o tasa en vigor legalmente autorizada por el organismo competente.
i) Realizar el autocontrol de calidad de agua suministrada en los términos establecidos en el RD 3/2023, de 10 de enero, comunicándole a las administraciones y entidades que pudieran resultar afectadas, cualquier variación puntual o episodio de contaminación que pudiese afectar a la calidad del agua suministrada, así como las medidas correctoras y preventivas adoptadas y

que deban adoptarse a fin de evitar cualquier riesgo que pudiese afectar a la salud de la población suministrada.

j) Es también obligación de la entidad suministradora realizar el muestreo, análisis y control de los vertidos al sistema de alcantarillado y ejercer las funciones de inspección y vigilancia.

k) La entidad suministradora estará obligada a colaborar con las Autoridades y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las necesidades de explotación, que los usuarios y público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas, bajo su responsabilidad y criterio, en los momentos más adecuados para garantizar la menor interferencia con la prestación del servicio.

l) La entidad suministradora está obligada a mantener un servicio permanente de recepción de avisos las 24 horas del día, durante todos los días del año al que los usuarios puedan dirigirse para comunicar averías o recibir información en caso de emergencia.

m) Al objeto de verificar la adecuación de los proyectos de abastecimiento a las normas técnicas del servicio, y como trámite previo a su aprobación por parte del Ayuntamiento, corresponde a la entidad suministradora informar los proyectos de obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y el conjunto de las instalaciones precisas hasta los edificios o inmuebles objeto del suministro, informar de los planes parciales y especiales, programas de actuación urbanística y proyectos de urbanización siempre que tengan repercusión sobre las infraestructuras de agua potable y/o alcantarillado.

n) En aquellos casos en los que así se lo soliciten los Servicios Técnicos Municipales, la Entidad Suministradora también informará sobre las instalaciones e infraestructuras que hayan llevado a cabo terceras empresas por encargo del Ayuntamiento de Alcañiz y deban ser recepcionadas por éste y adscritas al servicio de abastecimiento de agua potable o al servicio de saneamiento municipales.

o) Potenciar los medios virtuales y telemáticos para atender a los usuarios del servicio que permitan poder realizar pagos, obtener información de su contrato y facturas, así como poder realizar reclamaciones y tener a su disposición cuantos reglamentos y ordenanzas estén en vigor.

ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA

Sin perjuicio de aquellos otros derechos que, en relación con situaciones específicas, puedan derivarse para la entidad suministradora la misma tendrá, con carácter general, los siguientes derechos:

a) Revisión de las instalaciones interiores de los abonados, pudiendo exigir previamente la contratación del suministro y servicio de vertido, las modificaciones pertinentes a fin de evitar perturbaciones en las instalaciones generales y conseguir su adecuación a la normativa vigente en cada momento.

BORRADOR

b) Revisión de las instalaciones interiores aún después de contratado el suministro y/o el servicio de vertido a la red de alcantarillado si se constatase que producen graves perturbaciones en las instalaciones generales.
c) Cobro de los servicios prestados a los precios y/o tarifas oficialmente aprobadas.
d) Suspensión del suministro en los términos y condiciones que se desprenden de este Reglamento.

ARTÍCULO 14. DERECHOS DE LOS ABONADOS

Sin perjuicio de aquellos otros derechos que, en relación con situaciones específicas, puedan derivarse para los abonados, éstas tendrán, con carácter general, los siguientes derechos:

a) Suscribir contrato de suministro y/o vertido a la red de alcantarillado sujeto a las garantías previstas en el presente Reglamento y de acuerdo con las condiciones marcadas en el informe de la entidad suministradora.
b) Recibir en sus instalaciones el agua en las condiciones higiénico sanitarias correspondientes al uso que, de acuerdo con las instalaciones de vivienda, industria u otras, sea adecuado y de conformidad con la normativa legal aplicable, en las condiciones que prescribe este Reglamento y demás disposiciones de aplicación. Ser advertidos en el caso de que el agua no reuniera las condiciones mínimas de salubridad legalmente requeridas.
c) Recibir la facturación del consumo efectuado de acuerdo con las tarifas, precios y periodicidad legalmente establecidos.
d) Disponer en los recibos o facturas de la información necesaria que le permita contrastarla con la suministrada por su contador.
e) Solicitar las aclaraciones e informaciones sobre el funcionamiento de los servicios de suministro y vertido a la red de alcantarillado y ser respondido adecuadamente por la entidad suministradora.
f) Formular las reclamaciones administrativas por el procedimiento reglamentario establecido.
g) Disponer, en condiciones normales, de un servicio de suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales permanente, sin otras limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones de aplicación.
h) Requerir la pertinente identificación a los empleados de la entidad suministradora que pretendan leer los contadores y/o revisar instalaciones.
i) Solicitar la verificación del contador por el organismo administrativo correspondiente, cuando hubiese discrepancias sobre su correcto funcionamiento.
   Para facilitar la operación, el servicio municipal instalará un contador provisional a la espera de que el usuario gestione la verificación del organismo competente.

BORRADOR

j) Elegir libremente el instalador autorizado por la Consejería competente en materia de industria para la ejecución de las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentarias exigibles.

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de regulación especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, estos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:

a) Usar el agua suministrada y el alcantarillado en la forma y para los usos establecidos en el contrato.
b) Comunicar a la entidad suministradora cualquier modificación en la instalación interior, en especial aquellas que puedan significar un aumento en el uso de las instalaciones generales.
c) Proveer, en todo caso, a sus instalaciones interiores de los dispositivos necesarios que impidan en toda circunstancia el retorno de agua a las instalaciones generales, el contador y la acometida, conservando los mismos con la necesaria diligencia que asegure su correcto funcionamiento.
d) Poner en conocimiento de la entidad suministradora cualquier avería o incidencia que se detecte en los servicios de abastecimiento y alcantarillado.
e) Conservar y reparar las averías que se pudieran producir en el tubo de alimentación, desde la llave de registro situada en la arqueta de registro, o en su defecto, desde el límite exterior de la propiedad privada.

   En el caso de que la entidad suministradora tenga constancia de la existencia de una fuga o pérdida de agua en las instalaciones interiores del inmueble, avisará a la propiedad de la existencia de dicha fuga, debiendo el abonado iniciar la reparación en el plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación. Si se incumpliese lo requerido o si la primera notificación no pudiera practicarse, se dejará aviso en lugar visible del inmueble, indicando que la entidad suministradora podrá suspender cautelarmente el suministro actuando siempre que sea posible sobre la llave de paso previa al contador o sobre la válvula de registro si está accesible, siendo los trabajos necesarios para realizar el corte y posterior restablecimiento del servicio realizados con cargo al abonado.
f) Independencia de las instalaciones: cuando en una misma finca existiera, junto al agua de distribución pública, agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado a establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen aguas de una u otra procedencia.
g) Garantizar que la presión de salida del agua en cualquier punto de su instalación interior es la que desea o requiere, especialmente en las redes antiincendios de fincas con usos industriales.
h) Disponer de contador de agua, en las condiciones que se establecen en el presente Reglamento.

BORRADOR

i) Permitir la entrada en sus locales en horas hábiles o de normal relación con el exterior o personal del servicio que, previa exhibición de su oportuna acreditación, trate de revisar o comprobar las instalaciones.

j) Abstenerse de establecer o de permitir derivaciones en su instalación para suministro de agua a otros locales o viviendas diferentes a los consignados en el contrato, aun en el caso de que se fijase a título gratuito.

k) Satisfacer con la debida puntualidad el importe de los servicios de agua y vertido a la red de alcantarillado, incluidas las obras de conexión efectuadas por la entidad suministradora.

l) Abonar las cantidades resultantes de las liquidaciones por error, avería o fraude.

m) Respetar los precintos colocados por la entidad suministradora o por los organismos competentes de la administración.

n) Comunicar por escrito a la entidad suministradora la baja del servicio con antelación de quince días indicando, en todo caso, los motivos y la fecha en la que debe cesar el citado servicio. Para causar la baja se deberá estar al corriente de pago, abonando todo el importe adeudado si existiera alguno.

o) En los supuestos de inmuebles, urbanizaciones o polígonos abastecidos mediante un único contador, constituir legalmente la comunidad de propietarios, entidad urbanística colaboradora, o, en general, la entidad que asuma la titularidad del conjunto a abastecer o la responsabilidad en la prestación del servicio respecto de sus miembros, dando cuenta a la entidad suministradora de cualquier modificación o cambio que se produzca.

p) Poner en conocimiento de la entidad suministradora cualquier avería o perturbación que se produzca en la red general de distribución o de alcantarillado.

BORRADOR

TÍTULO III. ACOMETIDAS Y CONEXIONES

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONEXIONES DE ABASTECIMIENTO

El derecho a la prestación del servicio de suministro hídrico requerirá la previa autorización de la acometida por parte de la entidad suministradora, previa solicitud de la persona interesada, abono de los correspondientes derechos de acometida y de alta establecidos en las tarifas vigentes, y firma del contrato de suministro. La autorización se otorgará en los términos previstos en el presente reglamento y en la normativa aplicable.

El otorgamiento de la autorización de acometida estará supeditado a que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el inmueble, actividad o instalación se encuentre dentro del área de cobertura del abastecimiento o fase del Ciclo Urbano del Agua correspondiente.
b) Que el inmueble, actividad o instalación cuente con instalaciones interiores disponibles y adecuadas a este reglamento, a las condiciones técnicas del servicio y a la normativa aplicable (incluyendo el Código Técnico de la Edificación). Estas instalaciones finalizarán obligatoriamente en un armario o local de contadores accesible directamente desde la vía pública, donde se situará la llave de paso general que delimita el punto de entrega y la frontera de responsabilidades entre la entidad suministradora y el usuario.
c) Que el inmueble, actividad o instalación a servir cuente con los títulos urbanísticos, ambientales, de actividad o sectoriales que resulten exigibles por el Ayuntamiento.
d) Que en las calles o vías públicas que linden con el inmueble, actividad o instalación, o a las que estos den fachada, existan conducciones públicas de la red de distribución correspondiente, instaladas, en servicio y técnicamente aptas para atender la acometida solicitada. Cuando en una vía pública estén proyectadas conducciones bajo ambas aceras, la existencia de conducciones en la acera opuesta no supondrá, por sí sola, el cumplimiento de esta condición si razones técnicas, de movilidad o de ordenación del subsuelo desaconsejan el cruce de la calzada.
e) Que se cumplan las condiciones técnicas, económicas y administrativas que resulten aplicables en función del uso solicitado, del caudal previsto y de la capacidad de las infraestructuras existentes.
f) Cuando se trate de solicitudes se refieran a inmuebles, actividades o instalaciones situadas en suelo rústico, no urbanizable o, excepcionalmente, fuera del área de cobertura, la acometida resulte compatible con la normativa urbanística, ambiental y sectorial aplicable, previo informe técnico favorable. Su autorización tendrá carácter provisional o en precario y no implicará, en ningún caso, reconocimiento de derechos urbanísticos ni legalización de edificaciones, usos o actividades.

BORRADOR

g) Cuando se trate de usos industriales, comerciales, ganaderos u otros distintos del doméstico, la autorización quedará supeditada a la disponibilidad de recurso, a la capacidad suficiente de las infraestructuras y a la viabilidad técnica para atender el caudal solicitado.
   Los suministros ganaderos, agrícolas o aquellos que, por su caudal solicitado, consumo previsto o características de uso, puedan afectar a la capacidad o funcionamiento de las infraestructuras, podrán quedar sujetos a condiciones específicas de caudal, medición, capacidad de red, refuerzo de infraestructuras o limitación de uso, conforme a la valoración técnica correspondiente y al régimen económico aplicable.

Tomando como referencia el régimen de protección de redes, la entidad suministradora podrá exigir a estos titulares la instalación de sistemas de reserva o depósitos reguladores propios, quedando expresamente prohibida la aspiración directa desde la red pública mediante grupos de presión que puedan alterar la estabilidad del sistema general. Los suministros de gran caudal o estacionales podrán ser limitados mediante sistemas de aforo.

ARTÍCULO 17. AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONEXIONES DE SANEAMIENTO

La autorización de conexión a la red de alcantarillado y la autorización de vertido de aguas residuales se otorgarán por la entidad suministradora, en los términos previstos en el presente reglamento y en la normativa ambiental y sectorial aplicable.

El otorgamiento de la autorización de conexión estará supeditado a que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el inmueble, actividad o instalación se encuentre dentro del área de cobertura del saneamiento o fase del Ciclo Urbano del Agua.
b) Que el inmueble, actividad o instalación tenga resuelto el sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales, mediante conexión autorizable a la red de saneamiento o, cuando no resulte posible, mediante el sistema que proceda conforme a la normativa aplicable y con las autorizaciones que sean necesarias.
c) Obligatoriedad de Separación en Origen: En línea con los criterios de eficiencia del ciclo integral, cuando la red pública existente o proyectada sea de tipo separativo, los inmuebles estarán obligados a disponer de dos redes interiores totalmente independientes: una para aguas residuales y otra para pluviales. Queda prohibida la introducción de aguas pluviales o de drenaje en la red de aguas residuales, y viceversa.
d) En aquellos supuestos excepcionales donde no exista red de alcantarillado pública apta, el sistema de evacuación autónomo provisional (fosa séptica estanca o minidepuradora biológica) deberá estar debidamente homologado y contar con las autorizaciones del organismo de cuenca competente, quedando prohibido cualquier vertido directo al subsuelo sin tratamiento.

e) Que en las calles o vías públicas que linden con el inmueble, actividad o instalación, o a las que estos den fachada, existan conducciones públicas de la red de saneamiento, instaladas, en servicio y técnicamente aptas para atender la conexión solicitada. La existencia de colectores en la acera opuesta no supondrá, por sí sola, el cumplimiento de esta condición.

f) Que se cumplan las condiciones técnicas, económicas y administrativas que resulten aplicables en función del uso solicitado, de las características del vertido y de la capacidad de las infraestructuras de transporte existentes.

g) Régimen de Admisibilidad de vertidos no domésticos: en el caso de conexiones a la red de saneamiento para usos industriales, comerciales, ganaderos u otros distintos del doméstico, la autorización quedará condicionada al uso del agua, a la disponibilidad de capacidad de tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) receptora, al carácter del vertido y a su admisibilidad conforme a los parámetros fijados en este reglamento o reglamento de vertidos de aplicación.

h) Control de vertidos no domésticos: para estos usos no domésticos, se exigirá obligatoriamente la instalación a cargo del titular de una arqueta de registro y toma de muestras, totalmente accesible desde la vía pública, situada inmediatamente antes del punto de conexión con la red pública. Asimismo, se exigirá la implantación previa de las medidas correctoras y sistemas de pretratamiento (separadores de grasas, hidrocarburos, decantadores o neutralizadores) necesarios para proteger la red de saneamiento, las infraestructuras de depuración, el medio receptor y la seguridad de las personas.

i) Temporalidad y Revocabilidad de vertidos no domésticos: Atendiendo al modelo metropolitano de protección ambiental, las autorizaciones de vertido para actividades comerciales, industriales o ganaderas tendrán una vigencia máxima de 5 años, renovables. La entidad suministradora podrá modificar o revocar de forma inmediata y sin derecho a indemnización dicha autorización si varían sustancialmente las características del vertido, si se alteran las condiciones de la EDAR o por razones de emergencia ambiental o salud pública.

ARTÍCULO 18. ACTUACIONES EN EL ÁREA DE COBERTURA PARA ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

1. Cuando, dentro del área de cobertura, concurran las condiciones necesarias para el abastecimiento y se haya autorizado la correspondiente acometida, la entidad suministradora determinará el punto de toma y las condiciones técnicas de ejecución de la misma, sin perjuicio de las actuaciones materiales o informes auxiliares que, en su caso, pueda realizar el operador del servicio.
2. La autorización de nuevos suministros en puntos que, aun estando comprendidos dentro del área de cobertura, se encuentren en lugares no abastecidos o requieran ampliación, prolongación, modificación o refuerzo de las instalaciones existentes, quedará supeditada a la viabilidad técnica del abastecimiento, a la capacidad de las infraestructuras existentes y a las previsiones de inversión.

3. Cuando no exista red de distribución próxima al punto en que se pretenda el suministro, podrá exigirse a la persona solicitante la prolongación de la red hasta el punto en que se autorice la acometida. Dicha prolongación se ejecutará de acuerdo con las condiciones técnicas fijadas por la entidad suministradora, previa obtención de las autorizaciones, licencias o títulos que resulten necesarios, y con cargo a la persona solicitante conforme al régimen económico aplicable.
4. Una vez ejecutadas, recibidas y puestas en servicio las obras de prolongación o refuerzo de la red, los nuevos tramos o elementos se incorporarán a la red pública correspondiente y quedarán puestos a disposición la entidad suministradora para su explotación, conservación y mantenimiento, sin derecho de la persona solicitante a indemnización o compensación por tal incorporación.
5. La entidad suministradora podrá utilizar las prolongaciones, modificaciones o refuerzos ejecutados para atender futuros suministros en zonas próximas, siempre que ello resulte técnicamente viable y no comprometa la capacidad de las instalaciones.
6. Las acometidas para el suministro de agua potable serán ejecutadas por la entidad suministradora de conformidad con lo previsto en este reglamento, en las condiciones técnicas aplicables y en los instrumentos de gestión del servicio.
7. La entidad suministradora mantendrá en el punto de entrega las condiciones de presión y caudal que resulten exigibles conforme a la normativa aplicable y a las condiciones de la acometida o del suministro, salvo en los supuestos de avería, fuerza mayor, restricciones, actuaciones de mantenimiento, reparación, mejora o demás incidencias justificadas previstas en este reglamento y en la normativa aplicable.
8. Cuando las características del inmueble, instalación o actividad requieran condiciones interiores de presión o caudal superiores o distintas de las exigibles en el punto de entrega, corresponderá a la persona solicitante o abonada la instalación, conservación y mantenimiento de los sistemas interiores de sobrepresión, regulación o protección que resulten necesarios.
9. Cuando exista presión excesiva para las instalaciones interiores, corresponderá a la persona solicitante o abonada la instalación, conservación y mantenimiento de los dispositivos reductores o reguladores de presión que resulten necesarios para proteger dichas instalaciones.
10. Los costes de ampliación, prolongación, modificación o refuerzo de redes e instalaciones que resulten necesarios para atender nuevas demandas de suministro, o que traigan causa de actuaciones urbanísticas, nuevas edificaciones, urbanizaciones, polígonos, cambios de uso, incrementos de caudal o necesidades particulares de la persona solicitante, serán asumidos por quien los promueva o resulte obligado.
11. Las actuaciones que se realicen en el interior de polígonos, urbanizaciones de nueva creación o ámbitos sujetos a actuación urbanística se regirán por lo previsto en el artículo siguiente y por la normativa sectorial aplicable.

BORRADOR

ARTÍCULO 19. ACTUACIONES ABASTECIMIENTO DE URBANIZACIONES Y POLÍGONOS

1. A los efectos de este reglamento, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación de infraestructuras viarias, redes de abastecimiento, saneamiento u otros servicios entre las distintas parcelas o solares en que se divida el ámbito y su conexión con las redes públicas existentes.
2. Las redes interiores de distribución, saneamiento y demás instalaciones necesarias para el abastecimiento o conexión de urbanizaciones y polígonos deberán definirse y dimensionarse en proyecto redactado por técnico competente, con sujeción a la normativa urbanística y sectorial aplicable, a las condiciones técnicas de la entidad suministradora y, en su caso, a las determinaciones que resulten del planeamiento, proyecto de urbanización o título habilitante correspondiente.
3. La ejecución de dichas redes, instalaciones y conexiones, así como de las modificaciones que resulten necesarias durante el desarrollo de las obras, se realizará por cuenta y cargo del promotor, propietario, entidad urbanística o sujeto obligado conforme a la normativa urbanística y al régimen económico aplicable, bajo dirección técnica competente y por empresa instaladora habilitada cuando así resulte exigible.
4. La entidad suministradora podrá exigir, durante la ejecución de las obras y con carácter previo a su recepción o puesta en servicio, las pruebas, ensayos, comprobaciones e informes que resulten necesarios para verificar la correcta ejecución de las instalaciones, la calidad de los materiales empleados y su adecuación al proyecto aprobado y a las condiciones técnicas aplicables. Los gastos derivados de dichas actuaciones serán a cargo del promotor, propietario o entidad urbanística responsable de la actuación.
5. El enlace o enlaces de las redes interiores de la urbanización o polígono con las redes públicas existentes, así como las modificaciones, ampliaciones o refuerzos que deban efectuarse como consecuencia de las nuevas demandas de abastecimiento o saneamiento, serán determinados por la entidad suministradora, sin perjuicio de las actuaciones materiales o informes auxiliares que, en su caso, pueda realizar el operador del servicio, y deberán quedar definidos en el proyecto correspondiente. Su ejecución será por cuenta y cargo del promotor, propietario o entidad urbanística responsable de la actuación.
6. En ningún caso podrá el promotor, propietario, entidad urbanística, empresa ejecutora o cualquier otro tercero realizar acometidas, conexiones o enganches a las redes públicas de abastecimiento o saneamiento sin la autorización previa que proceda conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.
7. Una vez ejecutadas y, en su caso, recibidas por el Ayuntamiento, las redes de conexión a los sistemas generales públicos y las demás infraestructuras que proceda incorporar al servicio se integrarán en la red pública correspondiente y quedarán puestas a disposición de la entidad suministradora para

BORRADOR

su explotación, conservación y mantenimiento, en los términos previstos en este reglamento y en la normativa aplicable.

8. La recepción o puesta en servicio de las redes e instalaciones podrá denegarse cuando las obras no se hayan ejecutado conforme al proyecto aprobado, a las condiciones técnicas fijadas por la entidad suministradora o a la normativa aplicable, sin perjuicio de la exigencia de las subsanaciones, reparaciones o adaptaciones que resulten necesarias.
9. Cuando se trate de urbanizaciones, polígonos o redes interiores de titularidad privada no incorporadas a la red pública, su conexión con las redes gestionadas por la entidad suministradora podrá quedar condicionada a la instalación de un contador o caudalímetro general en el punto de conexión, sin perjuicio de los contadores individuales que, en su caso, procedan. Dicho equipo tendrá por finalidad controlar los volúmenes suministrados al conjunto del ámbito y, en su caso, las diferencias entre el volumen registrado en el contador general y los consumos individualizados, conforme al régimen económico aplicable.
10. El contador o caudalímetro general previsto en el apartado anterior se instalará a cargo de la comunidad, entidad urbanística, titular de la red privada o sujeto responsable que corresponda, y se dará de alta a nombre de la persona física o jurídica que resulte designada o legalmente obligada, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los titulares de las instalaciones interiores o redes privadas.

ARTÍCULO 20. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

1. Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, forma de ejecución y punto de conexión, serán determinadas por la entidad suministradora, teniendo en cuenta la presión de la red, uso a la que se va a destinar el suministro, la situación del local, la normalización de materiales y demás circunstancias que sean precisas tener en cuenta, incluida la armonización con las normas que se dicten por la Administración competente para las instalaciones interiores.

   Su dimensionamiento vendrá condicionado por la declaración de consumos que formule el usuario y por las disponibilidades de la red de distribución.
2. Como norma general, la red de distribución de la que parte la acometida deberá estar en perfecto estado de servicio y su diámetro interior deberá ser, como mínimo, el doble al de la acometida a derivar, salvo en los casos justificados y previo informe técnico de la entidad suministradora. A su vez, el consumo por la nueva acometida no debe modificar, de manera sustancial, a juicio de la entidad suministradora, el régimen hidráulico de la red de distribución.
3. La entidad suministradora no será responsable por la deficiencia en el suministro que sea imputable al dimensionamiento o acondicionamiento de la instalación interior del usuario ni por los datos derivados de la declaración de consumos.

4. La concesión de acometidas se efectuará sobre la tubería que señale la entidad suministradora en función de las características de esta y las condiciones técnicas de la red. La longitud de la acometida será lo más reducida posible.
5. Como norma general se realizará una acometida por inmueble teniendo en cuenta todos los consumos y locales abastecidos dentro del mismo. Excepcionalmente, por necesidades especiales de los locales comerciales en planta baja, se podrá disponer de acometidas independientes de la general del edificio.

ARTÍCULO 21. OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

1. Las autorizaciones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se otorgarán, con carácter general, para cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con acceso directo a la vía pública.
2. A efectos de este reglamento, se considerará unidad independiente de edificación el conjunto de viviendas o locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales o industriales que pertenezcan a una única persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.
3. Los locales situados en las plantas inferiores de una unidad independiente de edificación, aun cuando no tengan acceso común con el resto del inmueble, deberán abastecerse, con carácter general, desde la correspondiente batería general de contadores del inmueble, salvo que por razones técnicas justificadas proceda otra solución conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 22. FORMALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Una vez aceptadas las condiciones de la autorización de acometida, ésta no producirá efectos hasta que la persona solicitante haya cumplido las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que resulten exigibles conforme al presente reglamento, al régimen económico aplicable y a la normativa vigente.

ARTÍCULO 23. EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

1. Las acometidas para el suministro de agua potable serán ejecutadas por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, de conformidad con lo previsto en este reglamento y en la normativa aplicable.
2. El coste de la realización de la acometida será en todo caso a cuenta del solicitante, y su facturación y cobro se regirán por lo establecido en la ordenanza fiscal. Cuando por la particularidad de una acometida, ésta no esté recogida en la mencionada ordenanza, será necesario realizar por parte de la entidad suministradora el correspondiente presupuesto y ser aceptado y abonado por el peticionario.

3. Las obras de apertura y cierre de zanjas, rozas, perforaciones de muros o pavimentos, reposiciones y demás actuaciones auxiliares necesarias para la ejecución de la acometida serán realizadas por la persona solicitante, a su cargo y bajo su responsabilidad, previa obtención de las autorizaciones, licencias o títulos que resulten necesarios y con sujeción a las indicaciones técnicas de la entidad suministradora.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad suministradora podrá ejecutar dichas actuaciones, directamente o a través del operador del servicio, con cargo a la persona solicitante.
5. El enganche de la acometida a la red de distribución, así como la instalación de los elementos de corte, control o conexión que procedan, será realizado por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, con cargo a la persona solicitante.
6. Los trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o modificación de la acometida deberán ser realizados por la entidad suministradora sin que la persona abonada pueda manipularla o modificarla sin autorización previa.
7. Con carácter general, la conservación de la acometida corresponderá a la entidad suministradora hasta el punto de entrega, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a la persona abonada respecto de sus instalaciones interiores y de los supuestos en que la normativa aplicable atribuya a aquella otros costes o responsabilidades.
8. En caso de existir fugas de agua a partir de la llave de acometida que causen incidencias a terceros o afecten al servicio y éstas no sean reparadas por la propiedad, la entidad suministradora se reserva el derecho de proceder a su reparación con cargo a dicha propiedad o comunidad de propietarios. Es recomendable que las instalaciones, entre la llave de registro y la llave de paso, se encuentren alojadas en un pasamuros o conducto hueco para facilitar su sustitución sin dañar los elementos interiores de los portales, lonjas o fincas.

   Como norma general y, en aras al mantenimiento de una correcta política medioambiental, cualquier fuga que se localice con posterioridad a la llave de acometida y situada en la vía pública podrá ser reparada por la entidad suministradora, con cargo a la propiedad de dicha instalación interior

ARTÍCULO 24. ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO

1. La acometida de saneamiento se conectará a la red de saneamiento en el punto que determine la entidad suministradora, atendiendo a las condiciones técnicas de la red, a las características del inmueble, actividad o instalación y al vertido previsto. Cuando resulte necesario, se ejecutará un pozo o arqueta de entronque en el punto de conexión entre la acometida y la red de saneamiento, con cargo a la persona solicitante.
2. Las acometidas de saneamiento deberán asegurar en su diseño y construcción la estanqueidad de las mismas, especialmente en el punto de entronque con la red de saneamiento.
3. La entidad suministradora podrá exigir la instalación de arquetas en el arranque de la acometida, en su entronque con la red de saneamiento o en aquellos puntos en los que resulte necesario para la

inspección, mantenimiento, control de caudales, toma de muestras o comprobación de las condiciones del vertido. En todo caso, las acometidas de saneamiento deberán proyectarse y ejecutarse para resistir tanto estructuralmente, como químicamente las características de las aguas a transportar, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones técnicas que, en su caso, establezca la entidad suministradora. La ubicación y características de esta arqueta serán las definidas por la entidad suministradora o los Servicios Técnicos Municipales.

4. La acometida deberá tener construirse siguiendo las siguientes premisas:
    a. Disponer de una pendiente longitudinal mínima del 5% o, en su defecto, una clapeta antirretorno para evitar que en episodios de grandes caudales pueda existir un flujo de agua desde el colector hacia la edificación.
    b. Conectarse, en la medida de lo posible, a un pozo existente, especialmente en diámetros de colector inferiores a 600 mm.
    c. Conectarse de forma que se realice la entrega de agua en el colector se realice en el mismo sentido de circulación del agua en el colector, con la finalidad de facilitar esa entrega de agua y evitar situaciones que puedan entorpecer el flujo normal del agua circulante por el colector.
5. Cuando las características del vertido lo requieran, podrá exigirse la instalación de sistemas de medida, control, aforo, pretratamiento u otros dispositivos necesarios para garantizar la protección de la red de saneamiento, del medio receptor y de la seguridad de las personas y bienes.
6. Cuando la configuración de la red o las condiciones técnicas del servicio lo requieran, las acometidas y conexiones deberán diferenciar las aguas residuales y pluviales, de conformidad con la normativa aplicable.

ARTÍCULO 25. ACOMETIDAS PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS E HIDRANTES

1. La ejecución de acometidas para alimentación de sistemas contra incendios se efectuará en las condiciones previstas en la normativa técnica que resulte de aplicación.
2. Las acometidas de alimentación de sistemas contra incendios se efectuarán sobre la red general e independientemente de cualquier otro uso. No se podrá realizar ninguna otra derivación para otros usos diferentes al de incendio, en ningún punto de la instalación, sin la autorización expresa de la Entidad Suministradora.
3. Cuando la normativa de incendios exija una presión que no pueda ser garantizada por la Entidad Suministradora es responsabilidad del usuario instalar y mantener el equipo que le permita cumplir con la normativa.
4. Estos suministros únicamente podrán utilizarse por el usuario en caso de incendio o siniestro que lo justifiquen. La utilización de estos suministros en pruebas periódicas de la instalación solamente podrá realizarse contando con la autorización de la Entidad Suministradora, y ello, en las horas y condiciones fijadas por éste.

5. La conexión a la red pública del suministro contra incendios requerirá la formalización del correspondiente contrato de suministro con la Entidad Suministradora, teniendo estos la misma tramitación y carácter que el resto de los contratos y estarán sujetos a las mismas condiciones reglamentarias.
6. Cuando la normativa aplicable exija al usuario la existencia de dos acometidas independientes para la red antiincendios, la ejecución de ambas acometidas será a su cuenta del propietario de la finca o del abonado, que deberán seguir las indicaciones técnicas de la entidad suministradora para garantizar la independencia de esas acometidas.

ARTÍCULO 26. ACOMETIDAS PARA OBRAS Y EVENTOS

1. Las acometidas para obras y eventos están destinadas a suministrar agua a una obra de cualquier tipo, y que puede tener un carácter temporal o permanente.
2. En caso de que se trate de una acometida para obra, a la finalización de ésta la acometida puede:
   a) Causar baja y ser desmontada.
   b) Cambiar la titularidad de esta para abastecer al inmueble construido o reformado. Para ello puede ser dimensionado el diámetro de la acometida atendiendo al uso final de la obra a ejecutar, de forma que pueda pasar a ser definitiva, exceptuando en contador que habrá de ser sustituido por un contador general o por una batería de contadores.
3. En caso de que se trate de una acometida para la celebración de algún evento (fiestas, conciertos, ferias o similares), la instalación y el desmontaje de la acometida, así como los consumos de agua de dicho evento, serán facturables al promotor del mismo, según lo exprese el Ayuntamiento de Alcañiz.

Comentado [JR1]: Verificar por parte del Ayuntamietnto

ARTÍCULO 27. ACOMETIDAS PARA VIVIENDAS O LOCALES COMERCIALES

Estas acometidas están destinadas a suministrar agua potable a viviendas tanto individuales como colectivas, o a locales comerciales de diferentes usos.

En función de la documentación técnica aportada, será definida por parte de la entidad suministradora el diámetro y el contador que debe de ser instalado. Salvo excepciones por la particularidad de la red de suministro en la ubicación donde se encuentre, será asimilada a una acometida estándar ya diseñada previamente, que podrá suministrar a un solo contador o a una batería.

ARTÍCULO 28. ACOMETIDA INDUSTRIAL

Estas acometidas están destinadas a suministrar agua potable a cualquier tipo de actividad industrial.

Debido a la particularidad de las necesidades de agua que tiene cada actividad industrial, el proyecto constructivo o documentación técnica que respalde el inicio o la modificación de la actividad industrial, debe definir los caudales necesarios demandados a lo largo del tiempo, así como el diámetro de la acometida a instalar, y haber tenido en cuenta previamente las particularidades de la red de distribución con la información proporcionada por la entidad suministradora para el diseño de la acometida y el

contador, así como las particularidades que pudiera requerir la instalación, dependiendo del tipo de industria de que se trate.

Esta información será analizada por la entidad suministradora, que emitirá el informe preceptivo correspondiente sobre su viabilidad.

ARTÍCULO 29. ACOMETIDAS EN SUELO NO URBANO

1. De acuerdo con la normativa aplicable, especialmente el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, así como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Alcañiz no se encuentra obligado a la prestación del servicio de abastecimiento o de saneamiento en parcelas catalogadas en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo no urbano o no urbanizable.
2. En virtud de la normativa vigente, los propietarios de esas parcelas, en caso de que deseen disponer de alguno de esos servicios, deberán costear completamente la ejecución y mantenimiento de cuantas instalaciones e infraestructuras sean necesarias para la prestación de esos servicios, previa aprobación y autorización del Ayuntamiento de Alcañiz y cumpliendo los requerimientos que en cada caso se establezcan desde los Servicios Técnicos Municipales y desde la empresa suministradora.

ARTÍCULO 30. USUARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO CON AUTOABASTECIMIENTO

1. Las personas abonadas o titulares de actividades que dispongan de sistemas de autoabastecimiento de agua y viertan, total o parcialmente, a la red de saneamiento deberán comunicar dicha circunstancia a la entidad suministradora,
2. La entidad suministradora podrá exigir, a cargo de la persona abonada o de la persona titular de la actividad, la instalación de un caudalímetro, contador o equipo de medida en el punto que resulte técnicamente adecuado, con el fin de controlar los volúmenes incorporados a la red de saneamiento y aplicar, en su caso, el régimen económico que corresponda.

ARTÍCULO 31. NECESIDAD DE EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA CONEXIÓN A SANEAMIENTO

1. Cuando la cota de vertido sea inferior a la del colector al que deba conectarse, la persona solicitante deberá instalar, a su costa y bajo su responsabilidad, el equipo de elevación necesario para garantizar la correcta evacuación de las aguas a la red de saneamiento.
2. Dicho equipo se ubicará, con carácter general, en el interior del edificio, finca o instalación a servir, y deberá ser proyectado, ejecutado, conservado y mantenido por la persona solicitante o abonada conforme a la normativa aplicable y a las condiciones técnicas que, en su caso, establezca la entidad suministradora.

ARTÍCULO 32. ACTUACIONES EN CASOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO INEXISTENTE O INSUFICIENTE

1. En las zonas en las que no exista infraestructura de saneamiento disponible o ésta resulte insuficiente para atender la nueva demanda de vertidos, podrán admitirse soluciones singulares de evacuación o depuración, siempre que resulten conformes con la normativa urbanística, ambiental y sectorial aplicable, cuenten con las autorizaciones que procedan y su proyecto y ejecución se realicen bajo dirección o supervisión técnica.

   Estas soluciones singulares no formarán parte del servicio prestado y, en consecuencia, todos los costes derivados de las mismas, tanto en su ejecución inicial como en su mantenimiento posterior, serán por cuenta de la persona interesada.
2. Tales soluciones, así como las autorizaciones en que, en su caso, se amparen, tendrán carácter provisional mientras el servicio no cuente con redes de saneamiento disponibles en las inmediaciones de la finca. Una vez existan dichas redes, deberá procederse a la conexión a las mismas en la forma y condiciones previstas en este reglamento y en la normativa aplicable.
3. Se denegará la autorización de conexión a la red de saneamiento cuando no resulte viable la misma mediante acometida ordinaria, prolongación, ampliación o refuerzo de la red pública en los términos previstos en este reglamento.

   A los efectos de este reglamento, se considerará de forma expresa que la infraestructura pública de saneamiento es técnicamente insuficiente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, debidamente justificadas por los servicios técnicos de la entidad suministradora:

   Falta de cota: Cuando la diferencia de nivel geométrico entre la instalación interior y el colector público impida la evacuación por gravedad, salvo que sea técnica y ambientalmente viable un sistema de bombeo privado a costa exclusiva del solicitante.

   Insuficiencia de capacidad de transporte: Cuanto el diámetro, sección o pendiente del colector receptor sea incapaz de absorber el incremento de caudal previsto sin riesgo de entrada en carga, desbordamiento o retornos.

   Límite de depuración: Cuando la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de destino haya alcanzado su capacidad nominal de tratamiento o de carga contaminante y no se permita administrativamente la admisión de nuevos caudales.
4. Para delimitar la obligatoriedad municipal de la extensión de la red frente a la obligación de saneamiento autónomo del solicitante, se distinguirá entre:

   Inmuebles integrados en Núcleo de Población: Se considerará de carácter obligatorio la prolongación o ampliación de la red a cargo de los promotores o del planeamiento urbanístico cuando el inmueble se sitúe dentro de un Núcleo de Población. Conforme a los criterios oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se considera núcleo de población al conjunto de al menos diez edificaciones que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción,

Comentado [JR2]: Punto importante. Consensuar definición de cada tipo de inmueble y si se incorpora alguna situación más.

BORRADOR

el número de edificaciones podrá ser inferior a diez, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes.

Se incluirán en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto. Para la determinación de dicha distancia de 200 metros, quedarán excluidos los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes.

Inmuebles en situación de Edificación Aislada: Las edificaciones o viviendas que, conforme al apartado anterior, no puedan ser incluidas en el concepto de núcleo se considerarán en diseminado. Para estos inmuebles, situados con carácter general a una distancia superior a 200 metros de la red de alcantarillado apta más cercana, se considerará que la conexión no es económicamente o técnicamente viable.

5. En los supuestos de edificaciones aisladas o diseminadas, así como en aquellos casos de insuficiencia técnica insubsanable de la red recogidos en este artículo, corresponderá en exclusiva a la propiedad del inmueble resolver el saneamiento de forma autónoma. Para ello, vendrá obligado a implantar, a su costa, un sistema de depuración individual homologado (fosa séptica estanca de acumulación o depuradora compacta biológica con marcado CE) que cuente con la preceptiva autorización de vertido del Organismo de Cuenca, sin que la falta de red pública genere derecho a indemnización o reclamación alguna frente a la Entidad Competente.
6. La entidad suministradora no quedará obligada a recibir, limpiar, conservar ni mantener instalaciones privadas o singulares de evacuación o depuración, salvo que así se prevea expresamente en este reglamento, en el instrumento de gestión aplicable o en el acuerdo específico que pudiera formalizarse con la persona titular de la instalación.

ARTÍCULO 33. EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO

1. Las acometidas de saneamiento serán ejecutadas por la entidad suministradora de conformidad con lo previsto en este reglamento y en la normativa aplicable.
2. El coste de ejecución de la acometida será de cuenta de la persona solicitante.
3. Las obras de apertura y cierre de zanjas, rozas, perforaciones de muros o pavimentos, reposiciones y demás actuaciones auxiliares necesarias para la ejecución de la acometida serán realizadas por la persona solicitante, a su cargo y bajo su responsabilidad, previa obtención de las autorizaciones, licencias o títulos que resulten necesarios y con sujeción a las indicaciones técnicas de la entidad suministradora.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad suministradora podrá ejecutar dichas actuaciones, directamente o a través del operador del servicio, con cargo a la persona solicitante.

5. La conexión de la acometida a la red de saneamiento, así como la instalación de los elementos de entronque, control o registro que procedan, será realizada por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, con cargo a la persona solicitante.
6. Los trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o modificación de la acometida de saneamiento deberán ser realizados por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, sin que la persona abonada pueda manipularla o modificarla sin autorización previa.
7. Con carácter general, la conservación de las acometidas de saneamiento incorporadas a la red pública corresponderá a la entidad suministradora hasta el punto de conexión, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a la persona abonada respecto de sus instalaciones interiores.
8. La conservación y mantenimiento de las redes privadas de saneamiento corresponderá a sus titulares o a las personas usuarias que las utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Cuando dichas redes privadas sean utilizadas por varias personas físicas o jurídicas, estas deberán asumir conjuntamente los trabajos de conservación y mantenimiento necesarios para su adecuado funcionamiento.
9. En caso de que las obras de urbanización de una calle descubran la existencia de acometidas de plomo, fibrocemento, o de cualquier otro material no permitido por el RD 3/2023, o en caso de renovación de la acometida, la entidad suministradora se hará cargo del tramo público de la acometida, siendo el propietario de la finca el responsable de la sustitución del tramo privado de la misma. Esta disposición es aplicable tanto a la red de abastecimiento como a la de saneamiento.

ARTÍCULO 34. PROTECCIÓN DE LA ACOMETIDA

1. Los abonados deberán comunicar a la entidad suministradora los escapes y todo tipo de anomalías que detecte en el funcionamiento de sus acometidas. Igualmente, deberá notificar a la mayor brevedad posible cualquier anomalía, fuga o incidencia que se produzca en las tuberías de alimentación antes del contador o de evacuación de aguas residuales.
2. En la tubería de alimentación y de evacuación, el propietario del inmueble dispondrá de una protección en el ramal suficiente para que en caso de fuga de agua esta se vacíe al exterior sin que, por tanto, pueda perjudicar al inmueble ni dañar el interior, quedando relavada la entidad suministradora a este respecto de toda responsabilidad, incluso frente a terceros.
3. En el caso de averías, las reparaciones de los ramales de acometida de abastecimiento y alcantarillado que estén en la vía pública serán siempre efectuadas por la entidad suministradora.
4. Las instalaciones y derivaciones que partan del punto inicial de la instalación interior serán reparadas por cuenta y cargo del propietario o abonado responsable de la misma, y serán siempre por personal debidamente cualificado.

BORRADOR

ARTÍCULO 35. ACOMETIDAS EN DESUSO

1. Las acometidas fuera de uso son aquellas que una vez dado de baja el contrato de suministro, quedan inoperativas. En el caso de que dispongan de llave de toma, esta será cerrada y permanecerá sin suministro. En el supuesto de no disponer de ella, que serán la mayoría de los casos, será cerrada y precintada la llave de acometida, lo que no impide que siga teniendo carga hidráulica, hecho que supone un punto de posibles fugas presentes o futuras.
2. Considerando la ubicación de la acometida, sus características como antigüedad longitud y diámetro, tipo de pavimento de la calle y otros factores, será la entidad suministradora la que dictamine en cada caso la forma de proceder. En la decisión adoptada al respecto será el abonado quien realice la obra civil necesaria y la entidad suministradora quien realice las manipulaciones necesarias sobre la infraestructura hidráulica, asumiendo el abonado los costes en que se incurra, para lo cual tendrá que obtener los permisos y la coordinación necesaria con los servicios afectados.

TÍTULO IV. CONTROL DE CONSUMOS

ARTÍCULO 36. CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA

1. La medición de los consumos que hayan de servir de base para la facturación o liquidación del suministro se realizará, con carácter general, mediante contador o equipo de medida.
   Los contadores se instalarán, con carácter general, a la entrada de los inmuebles a abastecer, en lugares accesibles y en registros homologados por la entidad suministradora, o en cuartos accesibles al mismo con cerradura homologada por ésta.
2. Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
   a) **Contador único**: cuando en el inmueble o finca solo exista una vivienda, local o unidad de consumo, en los suministros provisionales para obras y en los polígonos en proceso de ejecución de obras mientras no sean recibidas sus redes de distribución interior.
   b) **Batería de contadores divisionarios**: cuando exista más de una vivienda, local o unidad de consumo, debiendo instalarse un equipo de medida para cada una de ellas y los que resulten necesarios para los servicios comunes. El sistema de control de consumos para los inmuebles situados en calles de carácter privado o supuestos similares, y los conjuntos de edificaciones sobre sótanos comunes, se controlará mediante un contador general, independientemente de la batería de contadores divisionarios.
   c) **Contador general**: cuando dé suministro a una única unidad de consumo, o cuando la batería de contadores divisionarios esté en una situación distinta a la de la fachada del edificio, del muro de cierre del solar o del vestíbulo del edificio.

3. No se instalará ningún contador o equipo de medida hasta que se haya formalizado el correspondiente contrato o título habilitante del suministro, salvo en los supuestos provisionales o excepcionales previstos en este reglamento y en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 37. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA

1. Los contadores y equipos de medida deberán cumplir la normativa reguladora del control metrológico del Estado que resulte aplicable, en particular la relativa a evaluación de conformidad, puesta en servicio, verificación, precintado y demás requisitos metrológicos exigibles.
2. La selección del tipo de contador o equipo de medida, su diámetro, calibre, características y emplazamiento corresponderá a la entidad suministradora, atendiendo al consumo solicitado o previsible, al uso del inmueble, actividad o instalación, al régimen de funcionamiento de la red, a las condiciones de presión y caudal y a la normativa técnica y metrológica aplicable.
3. Cuando el consumo real no guarde la debida relación con la capacidad o características del contador o equipo de medida instalado, ya sea por exceso o por defecto, la entidad suministradora podrá exigir su sustitución por otro de diámetro, calibre o características adecuadas, conforme a la normativa aplicable y al régimen económico que corresponda.
4. La instalación del contador o equipo de medida deberá disponer de los elementos de corte, filtrado, purga, retención, protección y demás accesorios que resulten exigibles conforme a la normativa técnica aplicable y a las condiciones que establezca la entidad suministradora.
5. Los contadores o equipos de medida deberán quedar instalados en condiciones que permitan su lectura, comprobación, sustitución, conservación y, en su caso, verificación, sin que puedan ser manipulados, desplazados o alterados por personas no autorizadas.

ARTÍCULO 38. RÉGIMEN DE LOS CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA

1. Los contadores o equipos de medida tendrán la consideración de medios, bienes e instalaciones afectos a la entidad suministradora, en los términos previstos en este reglamento.
2. La entidad suministradora asumirá la instalación, lectura, control, conservación, verificación y sustitución o renovación de los contadores o equipos de medida, directamente o a través del operador del servicio, en los términos previstos en este reglamento y en la normativa aplicable, sin perjuicio de la repercusión a la persona abonada de los costes que procedan cuando la actuación traiga causa de avería imputable, manipulación, uso indebido, modificación de las condiciones del suministro o cualquier otro supuesto previsto en el régimen económico aplicable.
3. La persona abonada deberá custodiar el contador o equipo de medida instalado para su suministro y mantener intactos sus precintos, etiquetas y demás elementos de identificación o control.
4. La persona abonada no podrá manipular el contador o equipo de medida, alterar sus precintos, ni modificar su emplazamiento o condiciones de instalación sin autorización previa de la entidad suministradora.

ARTÍCULO 39. SITUACIÓN DEL CONTADOR O EQUIPO DE MEDIDA

1. Los contadores o equipos de medida se instalarán en el lugar que determine la entidad suministradora, atendiendo a las características del inmueble, finca, actividad o instalación, al tipo de suministro, a la configuración de la red y a la normativa técnica aplicable.
2. Con carácter general, los contadores únicos, contadores generales y baterías de contadores divisionarios se situarán en planta baja, fachada, cerramiento exterior, arqueta, armario o recinto situado lo más próximo posible al punto de entrada de la acometida, en zona de uso común y de fácil acceso para el personal autorizado, evitando su ubicación en el interior de viviendas, locales o dependencias privativas salvo causa técnica justificada.
3. La persona solicitante, la propiedad del inmueble o la comunidad de propietarios, según corresponda, deberá habilitar y mantener, a su costa, el espacio necesario para la instalación del contador o equipo de medida, en condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y protección frente a manipulaciones, golpes, inundaciones, heladas, retornos, contaminación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al correcto funcionamiento del equipo, a la seguridad de las personas o a la adecuada prestación del servicio.
4. Cuando se trate de inmuebles con más de una vivienda, local o unidad de consumo, la instalación deberá permitir, siempre que proceda, la individualización de consumos mediante batería de contadores divisionarios, sin perjuicio de la instalación de contador general cuando resulte necesario para el control global del suministro. En estos casos deberá quedar identificada de forma clara la correspondencia entre cada contador y la unidad de consumo a que se refiera.
5. En los suministros existentes fuera del área de cobertura se estará a lo previsto en el artículo específico de este reglamento.
6. La entidad suministradora podrá aprobar instrucciones, especificaciones o condiciones técnicas de los espacios destinados a alojar contadores o equipos de medida. Asimismo, podrá exigir la modificación, adaptación o traslado del contador o equipo de medida cuando su emplazamiento impida o dificulte su acceso o cuando no reúna las condiciones técnicas exigibles.

ARTÍCULO 40. CONSERVACIÓN DEL CONTADOR

1. Será obligación del usuario la custodia del contador o aparato de medida, siendo extensible esta obligación tanto para los precintos del contador como para las etiquetas del mismo. Una vez instalados no podrán ser manipulados más que por los empleados de la entidad suministradora; a estos efectos será debidamente precintado cuantas veces proceda a su colocación.
2. El usuario tendrá la obligación de facilitar a los representantes y operarios del servicio el acceso al contador, siempre y cuando presenten la correspondiente acreditación.
3. Los contadores, en todos los casos, serán inspeccionados y conservados por la entidad suministradora, pudiendo ésta someterlos a cuantas verificaciones considere necesarias y efectuar en ellos las reparaciones que procedan.

4. La sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados, así como de sus elementos de registro y comunicación de datos, por otras causas diferentes a las de su normal uso, las realizará la entidad suministradora, si bien podrá exigir su importe al usuario en los supuestos de uso indebido, manipulación o mano airada.

ARTÍCULO 41. VERIFICACIÓN DEL CONTADOR

1. La entidad suministradora está autorizada a realizar, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, las comprobaciones que estime convenientes en el equipo de medición que controla el consumo de cualquier usuario. Cuando la comprobación se realice a instancia de la entidad suministradora, los gastos que se deriven serán a su cargo.
2. En caso de disconformidad del usuario sobre el consumo registrado por el aparato de medición, éste podrá solicitar la revisión del mismo y su verificación oficial por Organismo Competente, siendo la totalidad de los gastos ocasionados por esta operación por cuenta del usuario, en el caso de que la verificación demuestre que está en perfecto uso. En caso contrario, serán por cuenta de la entidad suministradora.
3. La entidad suministradora estará obligada a notificar al usuario el resultado de cualquier comprobación que haya realizado del equipo de medición que controle su consumo.
   En caso de que el aparato de medida no cumpla las condiciones reglamentarias deberá ser sustituido por uno de características similares o, en su caso, deberá ser objeto de reparación y verificación nuevamente.
4. En el caso de que la verificación, de como resultado errores de medida fuera de los márgenes admisibles, la entidad suministradora procederá a rehacer las liquidaciones por consumo de agua, modificando los consumos facturados de acuerdo con el porcentaje de error detectado, teniendo en cuenta las tarifas vigentes y la fecha en la que se instaló o se verificó por última vez el contador y, como máximo, para un periodo de 6 meses anteriores facturados al momento de solicitud de verificación por el usuario.
5. Si la liquidación fuese negativa, el importe de esta se descontará de las siguientes liquidaciones posteriores hasta cubrir el importe negativo.

ARTÍCULO 42. RENOVACIÓN PERIÓDICA DE CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA

1. Los contadores o equipos de medida serán renovados o sustituidos cuando finalice su vida útil o cuando así resulte exigible conforme a la normativa reguladora del control metrológico del Estado, a su normativa específica, a sus condiciones técnicas y a lo previsto en este reglamento.
2. Cuando la normativa metrológica permita la ampliación de la vida útil de los contadores o equipos de medida, dicha ampliación podrá acordarse en los términos y con las verificaciones, controles o actuaciones que aquella establezca.

BORRADOR

3. En todo caso, los contadores que proceda sustituir por el transcurso de su vida útil deberán cumplir con la obligación de ser accesibles desde la vía pública, siendo las obras necesarias para ello, por cuenta de la propiedad.

ARTÍCULO 43. DESMONTAJE DE CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA

1. La conexión y desconexión del contador o equipo de medida corresponderá a la entidad suministradora, directamente o por empresas contratadas por ésta para dichos cometidos.
2. Los contadores o equipos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes causas:
   a) Por extinción del contrato o título habilitante del suministro.
   b) Por avería, funcionamiento anómalo, verificación, renovación periódica o sustitución técnica del contador o equipo de medida.
   c) Cuando el régimen real de consumos altere, por exceso o por defecto, la capacidad o características del contador o equipo de medida instalado, haciendo necesaria su sustitución por otro adecuado.
3. El desmontaje, sustitución o retirada del contador o equipo de medida se realizará, siempre que resulte posible, con conocimiento de la persona abonada. Cuando no sea posible, se dejará constancia o comunicación de la actuación practicada en la forma que resulte procedente.
4. Cuando se instale un nuevo contador o equipo de medida, la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, comunicará a la persona abonada, en un plazo razonable, los datos identificativos del nuevo equipo, en particular su número de identificación o fabricación, calibre o diámetro y fecha de instalación.

ARTÍCULO 44. CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO

1. Cualquier modificación o reforma que afecte al emplazamiento de la instalación del contador o al acceso al mismo tendrá que ser autorizada por escrito por la entidad suministradora.
2. Los gastos motivados por el cambio de emplazamiento del contador serán siempre por cuenta de la parte a cuya instancia se haya efectuado, devengándose, en su caso, la correspondiente exacción establecida en la ordenanza fiscal. No obstante, será por cuenta del usuario toda modificación del emplazamiento del contador derivado del estado defectuoso o inadecuado del actualmente existente.

ARTÍCULO 45. LIQUIDACIÓN POR VERIFICACIÓN

1. La entidad suministradora podrá realizar las comprobaciones que resulten necesarias sobre los contadores o equipos de medida que controlen el consumo o los volúmenes incorporados al servicio. Cuando dichas comprobaciones se realicen a iniciativa de la entidad suministradora, los gastos derivados de las mismas serán asumidos por el propio servicio, salvo que se constate manipulación, uso indebido, fraude o causa imputable a la persona abonada.

2. Cuando la persona abonada manifieste disconformidad con el consumo registrado por el contador o equipo de medida, podrá solicitar su revisión y, en su caso, la verificación oficial por el organismo competente. Los gastos ocasionados por dicha actuación serán por cuenta de la persona abonada cuando la verificación determine que el equipo funciona dentro de los márgenes reglamentariamente admisibles, y serán asumidos por la entidad suministradora cuando se constate un funcionamiento incorrecto no imputable a aquella.
3. La entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, comunicará a la persona abonada el resultado de las comprobaciones o verificaciones realizadas sobre el contador o equipo de medida que controle su suministro.
4. Cuando el contador o equipo de medida no cumpla las condiciones reglamentarias, deberá ser reparado, sustituido o sometido a nueva verificación, según proceda conforme a la normativa aplicable.
5. Si la verificación determina errores de medida fuera de los márgenes admisibles, se procederá a la regularización de las facturaciones, recibos, liquidaciones o documentos equivalentes afectados, aplicando el porcentaje de error detectado y los importes, tarifas, gravámenes o conceptos económicos vigentes en el periodo correspondiente, con el límite temporal que resulte de la normativa aplicable y, en defecto de previsión específica, por un periodo máximo de seis meses anteriores a la solicitud de verificación.
6. Cuando de la regularización resulte un importe a favor de la persona abonada, este se compensará en las facturaciones, recibos o liquidaciones posteriores y, si ello no fuera posible por inexistencia de liquidaciones posteriores, extinción del contrato o cualquier otra causa, se devolverá en la forma que proceda.
7. La regularización resultante se tramitará por el órgano o entidad que resulte competente, al régimen económico aplicable y a los instrumentos de gestión del servicio.

ARTÍCULO 46. INDIVIDUALIZACIÓN DE CONSUMOS EN INMUEBLES CON VARIAS UNIDADES

1. En los inmuebles con más de una vivienda, local o unidad susceptible de uso independiente, el suministro se realizará, con carácter general, mediante contadores divisionarios, de forma que pueda determinarse el consumo correspondiente a cada una de ellas.
2. El consumo registrado por cada contador divisionario será imputable a la persona titular del correspondiente contrato, sin perjuicio del régimen que resulte aplicable en materia de facturación, liquidación, sustitución del contribuyente, repercusión de cuotas y demás obligaciones económicas.
3. Cuando, por razones técnicas o por la configuración del inmueble, proceda la instalación de contador general, la propiedad del inmueble, la comunidad de propietarios o la persona física o jurídica que corresponda deberá asumir las obligaciones derivadas de dicha modalidad de medición, conforme a este reglamento y al régimen económico aplicable.

BORRADOR

4. Los suministros efectuados mediante contador general podrán comportar la aplicación de tantas cuotas de servicio, conceptos fijos, fianzas, gastos de conservación u otros importes como viviendas, locales o unidades susceptibles de uso independiente se sirvan a través de dicho contador, cuando así resulte del régimen económico aplicable.

ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL CONTADOR

Será obligación y responsabilidad del usuario la custodia del contador, y de la entidad suministradora lo será el adecuado mantenimiento, así como su montaje o desmontaje.

BORRADOR

TÍTULO V. USOS DEL AGUA

ARTÍCULO 48. DE LOS USOS DEL AGUA

El agua suministrada por la entidad suministradora deberá destinarse a los usos contratados, autorizados o declarados, de conformidad con la clasificación prevista en este título y sin perjuicio de las obligaciones establecidas en este reglamento para las personas abonadas.

ARTÍCULO 49. CLASES DE SUMISTRO

1. A efectos del presente reglamento, los suministros de agua se clasificarán conforme al uso principal al que se destinen, de acuerdo con los siguientes tipos:
   a) Doméstico: el destinado a atender las necesidades ordinarias de vivienda y uso residencial.
   b) Comercial o de servicios: el destinado a locales, establecimientos, oficinas, equipamientos, actividades profesionales, sedes de entidades u otros usos análogos en los que el agua se utilice principalmente para servicios higiénicos, limpieza u otras necesidades ordinarias de la actividad, sin constituir un elemento directo y esencial de un proceso productivo.
   c) Industrial: el destinado a industrias, talleres, explotaciones, actividades productivas o instalaciones en las que el agua forme parte directa o relevante del proceso de producción.
   d) Contra incendios: el destinado exclusivamente a la alimentación de bocas, hidrantes, rociadores u otras instalaciones de protección contra incendios, en las condiciones técnicas y de control que resulten aplicables.
   e) Provisional de obra: el destinado a atender necesidades temporales vinculadas a la ejecución de obras, instalaciones o actuaciones autorizadas, durante el plazo y en las condiciones que se establezcan en el título habilitante, contrato, autorización o documento equivalente.
   f) Otros suministros: aquellos que, por sus características, finalidad o régimen de utilización, no queden comprendidos en las clases anteriores y deban ser objeto de condiciones específicas.
2. Cuando un suministro pudiera encuadrarse en más de una clase, la entidad suministradora determinará la clasificación que corresponda atendiendo al uso principal, al destino efectivo del agua y a las características de la actividad abastecida.

ARTÍCULO 50. AGUAS PROCEDENTES DE AUTOABASTECIMIENTO U OTRAS FUENTES

1. Cuando en una finca, inmueble, actividad o instalación exista agua procedente de otras fuentes distintas de la red pública, la persona abonada o titular de la instalación deberá comunicarlo a la entidad suministradora y acreditar, cuando proceda, que cuenta con los títulos o autorizaciones exigibles conforme a la normativa de aguas, sanitaria, ambiental o sectorial aplicable.
2. La entidad suministradora podrá requerir la documentación técnica necesaria para comprobar la independencia de las instalaciones, la protección de la red pública, la seguridad del suministro, la correcta medición de los consumos o volúmenes incorporados al servicio y el cumplimiento de las condiciones aplicables.

BORRADOR

TÍTULO VI. VERTIDOS

ARTÍCULO 51. MODALIDADES DE VERTIDO

Los vertidos se clasifican a efectos de este reglamento, y según el uso que haya sido dado al agua en:

A.- Aguas generadas por el uso de aguas que disponen de contrato de suministro de agua:

- Grupo 1. Vertidos domésticos.
- Grupo 2. Vertidos no domésticos.
    - Subgrupo 2.1. Vertidos industriales.
    - Subgrupo 2.2. Vertidos no industriales.

Se consideran "vertidos domésticos", a aquellos en los que las aguas procedan exclusivamente de uso doméstico normal, siempre que no se les haya agregado ningún componente prohibido, ni alterado las características físicas por encima de los límites admitidos en este reglamento.

Dentro de los vertidos "no domésticos", se consideran "vertidos industriales" a aquellos que sean procedentes del uso industrial. Asimilarán obligatoriamente a estos vertidos, todos aquellos que no se clasifiquen como "admisibles", según este reglamento.

Los restantes vertidos "no domésticos", entre los que estarán los procedentes de usos comerciales, Centros Oficiales y otros no incluidos entre los grupos anteriores, se denominarán "vertidos no industriales".

B.- Aguas generadas por el uso de aguas que NO disponen de contrato de suministro de agua:

Generarán un contrato distinto, con aplicación de la tarifa y con unas condiciones de vertido también específicas, necesitando la autorización de vertido y cumplimiento de lo establecido en este reglamento en cuanto al límite de parámetros.

Aguas subterráneas: son las aguas inicialmente existentes bajo la rasante del terreno, procedentes de obras o instalaciones concebidas para evacuarlas o reducir los niveles de la capa freática, que se aportan a la red de saneamiento.

Aguas pluviales: son las aguas de lluvia o de fusión de nieve o hielo procedentes de fenómenos meteorológicos que se avenan por una red de saneamiento específica. En el sistema general de saneamiento sólo puede hablarse de aguas pluviales en el caso de disponer de una red separativa, con un sistema exclusivo para evacuación de las mismas. En cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, cuando exista una red separativa, con avenamiento específico de las aguas pluviales, será obligatorio para el cliente del servicio disponer de dos puntos de evacuación separados y que concentren los vertidos según sus características específicas, impidiendo su mezcla.

Cada uno de los vertidos será objeto de autorización y contratación independiente de acuerdo a alguna de las variantes establecidas. La evacuación de aguas pluviales será objeto de contrato específico, según

BORRADOR

las condiciones de este uso singular. En este caso, la contraprestación económica por el servicio se debe efectuar de forma proporcional a la superficie impermeabilizada del inmueble o solar.

C.- Vertidos de fosas sépticas y similares:

Son volúmenes entregados al sistema de depuración por camiones cuba o cisternas. Se trata de vertidos especiales, debidamente caracterizados que cumplan los límites de parámetros establecidos en el reglamento, que se aportan directamente al sistema de depuración, o, extraordinariamente y previa autorización en algún punto específico y determinado de la red de saneamiento, a través de su recogida, transporte y entrega controlada. Se puede tratar de vertidos de carácter doméstico (limpieza de pozos o fosas sépticas, o drenajes de aguas residuales domésticas, o purgas y concentrados de pequeñas instalaciones de depuración, etc.), de fluidos de vaciado y limpieza de sentinas y acumuladores de naves o vehículos de transporte marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o aquellos otros de carácter industrial (limpiezas de dispositivos de almacenamiento, proceso, drenajes, fugas o subproductos de depuración de vertidos industriales, etc.), incluso vaciado y lavado de sentinas o acumuladores de vertidos de origen industrial. Lógicamente, los sistemas de depuración deberán disponer de dispositivos adecuados para recibir, trasegar y tratar o depurar estos vertidos específicos, para poder aceptarlos. Cada uno de los vertidos, bien de forma individualizada, o por conjunto o lotes en función de sus características y frecuencia de repetición, será objeto de autorización y contratación especial e independiente, de acuerdo con alguna de las variantes establecidas.

ARTÍCULO 52. VERTIDOS ADMISIBLES

Son todos aquellos que contienen sustancias que, sea cual fuere su concentración, no constituyen peligro alguno para la vida ni afectan sensiblemente al normal funcionamiento de las redes urbanas de alcantarillado o instalaciones de tratamiento o depuración de las aguas residuales.

Se incluyen en este grupo:

a) Vertidos domésticos, en los que la temperatura del agua no exceda de 40º C.
b) Vertidos no domésticos, en los que el efluente esté constituido exclusivamente, por aguas procedentes de usos higiénico-sanitarios y con la limitación de temperatura impuesta para los vertidos domésticos.
c) Aguas procedentes de circuitos de calefacción o refrigeración, exentas de productos químicos y con la misma limitación de temperatura.

ARTÍCULO 53. VERTIDOS TOLERABLES

1. Vertidos tolerables: se consideran vertidos tolerables, todos los que, no siendo admisibles, no estén incluidos en al apartado de Vertidos Prohibidos.
   Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación,

son los que se incluyen en la tabla siguiente. Queda prohibida la dilución para conseguir niveles de concentración que posibiliten su evacuación a la red de alcantarillado. Los valores indicados, serán revisados a la vista de la experiencia.

Conforme indica el artículo 16 del Reglamento de Vertidos emitido por el Gobierno de Aragón (Decreto 38/2004, de 24 de febrero) y su Modificación (Decreto 176/2018, de 9 de octubre), está totalmente prohibido descargar en la red de alcantarillado, directa o indirectamente, vertidos con características o concentración de contaminantes superiores a las indicadas a continuación.

Parámetros	***Concentración media diaria máxima***	***Concentración instantánea máxima***
pH	5,50 – 9,50	5,50 – 9,50
Sólidos en suspensión (mg/l)	500,00	1.000,00
Materiales sedimentables (ml/l)	15,00	20,00
Sólidos gruesos	Ausentes	Ausentes
DBO5 (mg/l)	500,00	1.000,00
DQO (mg/l)	1.000,00	1.500,00
Temperatura °C	40,00	50,00
Conductividad eléctrica a 25 C (mS/cm)	2,00	4,00
Color	Inapreciable a una dilución de 1/40	Inapreciable a una dilución de 1/40
Aluminio (mg/l)	10,00	20,00
Arsénico (mg/l)	1,00	1,00
Bario (mg/l)	20,00	20,00
Boro (mg/l)	3,00	3,00
Cadmio (mg/l)	0,2	0,4
Cromo III (mg/l)	5,00	5,00
Cromo V (mg/l)	1,00	1,00
Cromo total(mg/l)	5,00	5,00
Hierro (mg/l)	10,00	10,00
Manganeso (mg/l)	5,00	10,00
Nitrógeno total (mg/l)	50,00	85,00
Níquel (mg/l)	2,00	5,00
Mercurio (mg/l)	0,05	0,10
Plomo (mg/l)	1,00	1,00
Selenio (mg/l)	1,00	1,00
Estaño (mg/l)	2,00	5,00
Cobre (mg/l)	2,00	3,00
Zinc (mg/l)	5,00	10,00
Cianuros (mg/l)	2,00	2,00
Cloruros (mg/l)	2.000,00	2.000,00
Sulfuros (mg/l)	2,00	5,00
Sulfito (mg/l)	2,00	2,00
Sulfatos (mg/l)	1.000,00	1.000,00
Fluoruros (mg/l)	12,00	15,00
Fósforo total (mg/l)	15,00	30,00
Nitrógeno amoniacal (mg/l)	35,00	85,00
Nitrógeno nítrico (mg/l)	20,00	65,00
Aceites y grasas (mg/l)	100,00	150,00
Fenoles totales (mg/l)	2,00	2,00
Aldehídos (mg/l)	2,00	2,00
Detergentes (mg/l)	6,00	6,00
Pesticidas (mg/l)	0,10	0,50

BORRADOR

Toxicidad (U.T.)	15,00	30,00
Hidrocarburos (mg/l)	5,00	10,00

Los límites de esta tabla referentes a metales se consideran como concentración total de los mismos.

La suma de las fracciones de concentración real/concentración límite relativa a los elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo, níquel, mercurio, plomo, selenio y zinc) no superará el valor de 5.

La enumeración anterior se entenderá sin perjuicio de la limitación o prohibición de emisiones de otros contaminantes no especificados en esta tabla o a las cantidades inferiores que reglamentariamente se determinen en la legislación vigente.

2. La concesión y el uso de acometida de saneamiento podrá estar condicionada a que el caudal punta de vertido a la red no supere valores que puedan afectar a la capacidad de transporte de ésta, permitiéndose en estos casos la atenuación de los caudales puntas mediante la instalación de los adecuados sistemas de laminación de caudales, que serán por cuenta y a cargo del Cliente. La entidad suministradora será la que determine el caudal punta admisible.
3. Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder de los límites que establezca la autorización de vertido o, en su defecto, de los criterios técnicos fijados por la entidad suministradora atendiendo a la capacidad de la red y a las condiciones de funcionamiento del servicio.
4. Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales con la finalidad de cumplir los valores límite de vertido. Dicha práctica podrá dar lugar a la exigencia de medidas correctoras y, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades que procedan conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 54. VERTIDOS PROHIBIDOS

1. Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de saneamiento aguas residuales, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sustancias o productos que, por su naturaleza, composición, concentración, cantidad o interacción con otros vertidos, puedan causar daños, riesgos o perturbaciones en la red de saneamiento, en las infraestructuras de depuración, en el medio receptor, en la seguridad de las personas, en los bienes o en el correcto funcionamiento del servicio.
2. En particular, quedan prohibidos los vertidos que puedan producir alguno de los siguientes efectos:
   a) Formación de mezclas inflamables, explosivas o altamente comburentes.
   b) Efectos corrosivos, incrustantes o degradantes sobre las redes, equipos, instalaciones o materiales del sistema de saneamiento.
   c) Generación de gases, vapores, emanaciones, condiciones tóxicas, peligrosas, nocivas o molestas que impidan o dificulten la inspección, limpieza, mantenimiento, reparación o funcionamiento de las instalaciones.

d) Obstrucciones, sedimentaciones, depósitos, acumulaciones o interferencias en el transporte de las aguas residuales.

e) Riesgo para la salud o seguridad de las personas, para el medio ambiente, para el dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, para los bienes públicos o privados o para la continuidad del servicio.

3. Queda igualmente prohibido el vertido a la red de saneamiento de las siguientes sustancias, productos, residuos o materias:

a) Disolventes, combustibles, productos inflamables o sustancias susceptibles de formar mezclas inflamables o explosivas.

b) Residuos corrosivos, tóxicos, peligrosos, radiactivos o sanitarios no admisibles.

1. Acenaftaleno.
2. Acrilonitrilo.
3. Acroleina (Acrolín).
4. Aldrina (Aldrín).
5. Antimonio y compuestos.
6. Asbestos.
7. Benceno.
8. Bencidina.
9. Berilio y compuestos.
10. Carbono, tetracloruro.
11. Clordan (Chlordalena).
12. Clorobenceno.
13. Cloroetano.
14. Clorofenoles.
15. Cloroformo.
16. Cloronaftaleno.
17. Cobalto y compuestos.
18. Dibenzofuranos policlorados.
19. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
20. Diclorobencenos.
21. Diclorobencidina.
22. Dicloroetilenos.
23. 2,4-Diclorofenol.
24. Dicloropropano.
25. Dicloropropeno.
26. Dieldrina (Dieldrín).
27. 2,4,-Dimetilfenoles ó Xilenoles.

BORRADOR

28. Dinitrotolueno.
29. Endosulfan y metabolitos.
30. Endirna (Endrin) y metabolitos.
31. Eteres halogenados.
32. Etilbenceno.
33. Fluoranteno.
34. Ftalatos de éteres.
35. Halometanos.
36. Heptacloro y metabolitos.
37. Hexaclorobenceno (HCB).
38. Hexaclorobutadieno (HCBD).
39. Hexaclorocicloexano (ETB, HCCH, HCH, HBT).
40. Hexaclorociclopentadieno.
41. Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine).
42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
43. Isoforono (Isophorone).
44. Molibdeno y compuestos.
45. Naftaleno.
46. Nitrobenceno.
47. Nitrosaminas.
48. Pentaclorofenol (PCP).
49. Policlorato, bifenilos (PCB's).
50. Policlorado, trifenilos (PCT's).
51. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
52. Tetracloroetileno.
53. Talio y compuestos.
54. Teluro y compuestos.
55. Titanio y compuestos.
56. Tolueno.
57. Toxafeno.
58. Tricloroetileno.
59. Uranio y compuestos.
60. Vanadio y compuestos.
61. Vinilo, cloruro de.
62. Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre la salud humana o el medio ambiente.

BORRADOR

c) Sólidos, materias viscosas, sedimentos, lodos o residuos susceptibles de producir obstrucciones, depósitos o perturbaciones en la red de saneamiento.

d) Aceites, grasas u otras sustancias flotantes en condiciones no admisibles.

e) Materias colorantes no eliminables por los sistemas ordinarios de depuración.

f) Sustancias que puedan producir gases, vapores o emanaciones nocivas, tóxicas, inflamables, explosivas o peligrosas.

g) Microorganismos nocivos en concentraciones no permitidas.

h) Cualesquiera otras sustancias, productos, residuos o materias cuyo vertido esté prohibido por este reglamento, por la autorización de vertido o por la normativa aplicable.

i) Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales, los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores, y/o emisarios, en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Dióxido de carbono (CO_2)	5.000 cc/m^3 de aire
Amoníaco	100 cc/m^3 de aire
Monóxido de carbono (CO)	100 cc/m^3 de aire
Cloro (Cl_2), Bromo (Br_2)	1 cc/m^3 de aire
Sulfhídrico (SH_2)	20 cc/m^3 de aire
Cianhídrico (CNH)	10 cc/m^3 de aire

4. Los vertidos, sustancias o residuos cuya incorporación a la red de saneamiento esté prohibida deberán ser gestionados por su titular conforme a la normativa que resulte aplicable, sin perjuicio de la intervención de gestores autorizados, autorizaciones sectoriales, comunicaciones, controles o medidas que procedan en cada caso.
5. Los costes derivados de la retirada, transporte, tratamiento, gestión, limpieza, reparación, reposición o adopción de medidas correctoras que resulten necesarias como consecuencia de vertidos prohibidos serán a cargo de la persona titular de la actividad, instalación o vertido, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.
6. Si bien se incluye en este artículo una relación detallada de sustancias, productos, residuos o parámetros prohibidos, en caso de que se produjeran modificaciones en el listado, ya sea por cambios normativos, por las condiciones de explotación de la red de saneamiento o por cualquier otro motivo, se incorporaran al presente reglamento a través de un anexo técnico.

BORRADOR

ARTÍCULO 55. FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS

1. La entidad suministradora, ejercerá la función fiscalizadora relativa a cuantos extremos se regulan en este Reglamento para vertidos a la red de alcantarillado y especialmente en lo que se refiere a carga y/o concentración contaminante y al caudal vertido. Para ello, gozará de las funciones de policía que, a estos efectos, competen al municipio, por delegación expresa de éste.
2. Cuando, como consecuencia de esta función fiscalizadora, se observe que un determinado Cliente vierte, sistemáticamente o de forma periódica, contaminantes en calidad o cantidad que alteren substancialmente los procesos de depuración o cuando la carga contaminante entrañe peligro para la vida o integridad de las personas, para el medio ambiente de la cuenca receptora de las aguas residuales o para los bienes materiales públicos o privados, la Entidad competente estará facultado para adoptar las medidas pertinentes en cada caso, llegando incluso a poder cancelar, de forma automática, la concesión de vertido o dejarla en suspenso, hasta que por el Cliente se adopten las medidas necesarias para corregir tal anomalía. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones que, como consecuencia del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización, pudieran derivarse para el Cliente.
3. La cancelación o suspensión de cualquier autorización de vertido, que afecte a procesos industriales, fabriles o comerciales, declarados en la autorización como tales, obligará a la entidad suministradora a ponerla en conocimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al Ayuntamiento de Alcañiz, expresando las causas que motivan tal medida.
4. Salvo en aquellos casos en que el caudal, carga contaminante o régimen del vertido, aconsejen instalar un medidor de caudal y/o aparato de toma de muestras automático y permanente, como norma general, el caudal del vertido se podrá controlar mediante un sistema de aforos sistemáticos. No obstante, si los volúmenes de agua así controlados no indican que exista otra procedencia de agua distinta a la del abastecimiento a efectos económicos y de aplicación de tarifas, se aplicará como caudal de agua residual vertida la que marque el contador o equipo de medida que controle el suministro de agua de que se trate.

   En el caso de que se evidencie otra fuente de suministro de agua, será preceptiva la instalación de un segundo contador o equipo de medida que controle el caudal aportado. Dicho contador o equipo de medida se instalará bajo las mismas garantías de control e inviolabilidad que si se tratase de un suministro de agua procedente del abastecimiento de agua y servirá de base para la aplicación tarifaria que corresponda por el caudal vertido.

   La resistencia del cliente o abonado a que la entidad suministradora pueda medir el volumen realmente vertido será causa de suspensión automática de la autorización de vertido.

BORRADOR

ARTÍCULO 56. INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS

1. Con independencia de la autorización de vertido emitida por la entidad suministradora, tendrán el derecho y la obligación de inspeccionar las instalaciones del Abonado, teniendo la potestad de sancionar e incluso suspender la autorización.

   Para poder realizar su misión correctamente, el personal autorizado tendrá acceso libre a cualquier hora, a las instalaciones de cada Abonado titular de una autorización de vertido, así como derecho a portar los equipos que considere necesarios, para realizar su labor de inspección.
2. El usuario de cualquier clase de instalación que origine vertidos potencialmente contaminantes estará obligado a:
   a) Facilitar a la entidad suministradora, sin necesidad de comunicación previa al efecto, el acceso inmediato a aquellas partes de la instalación que éste considere necesario, para el cumplimiento de su misión inspectora.
   b) Facilitar el montaje de equipo e instrumentos necesarios para poder realizar las mediciones, determinaciones, ensayos o comprobaciones, que la entidad suministradora estime convenientes en cada caso.
   c) Permitir que la entidad suministradora pueda utilizar los instrumentos y/o aparatos que utilice la industria con la finalidad de ejercitar un autocontrol de los vertidos, especialmente aquellos que se empleen para el aforo de caudales, toma de muestras y determinación de la carga contaminante.
   d) Proporcionar a la entidad suministradora las máximas facilidades para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia.
3. Finalizada la inspección se levantará acta por triplicado quedando reflejado lo siguiente:
   a) Resumen del historial del vertido.
   b) Informe sobre las modificaciones introducidas y/o medidas adoptadas, como consecuencia de posibles deficiencias señaladas en inspecciones anteriores incluyendo, en su caso, valoración de su eficacia.
   c) Número de muestras tomadas durante el desarrollo de la inspección de que se trate.
   d) Tipos y clases de análisis realizados.
   e) Resultados obtenidos en la analítica efectuada.
   f) Aforos y/o mediciones del caudal vertido, con el detalle de la media aritmética cuando proceda.
   g) Detalle de las posibles nuevas anomalías que pudieran detectarse durante el desarrollo de la inspección, así como indicación de las medidas adoptadas con relación a las mismas.
   h) Observaciones que, en su caso, pueda formular el representante de la industria o entidad originaria del vertido, quedando el duplicado del acta en su poder.

   Una copia del acta será para el abonado, otra para la Entidad suministradora o la Administración que se encarga de realizar la inspección y la tercera, se anexionará a la muestra.

BORRADOR

El Abonado podrá añadir al Acta, las apreciaciones que considere oportuno. Este Acta deberá ser firmada por el titular de la autorización o por delegación de éste, por el personal facultado para ello, así como por la Entidad suministradora y/o la Administración actuante.

La no firma del acta por parte del Abonado no implica ni la disconformidad con el contenido del Acta, ni la veracidad de la misma, ni le permitirá eludir las responsabilidades que se deriven de lo expresado en ella.

4. Los análisis de las muestras se realizarán en un laboratorio homologado, pudiendo en este último caso la Entidad suministradora o la Administración, realizar algún tipo de contratación de estos análisis en otro laboratorio, para comprobar la fiabilidad de estos.

   En el momento de la toma de muestra el Abonado puede solicitar si lo desea, una réplica de dicha muestra para contrastar los resultados.

   Independientemente de este hecho, el Abonado deberá realizar los análisis y comprobaciones necesarios, previamente al vertido a la red de saneamiento para de esta forma, asegurar en todo momento que las condiciones del vertido son las estipuladas en el contrato de concesión de dicho vertido a la red de saneamiento.

   Los resultados de estos análisis deberán conservarse al menos durante 3 años. Las determinaciones y los resultados de los análisis de autocontrol podrán ser requeridos por la Administración y la Entidad Competente. Esta información, estará siempre a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos, en el momento de la actuación. Asimismo, la Entidad o la Administración competente, podrán requerir al Abonado para que presente periódicamente, un informe sobre el efluente.

5. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar.
   - Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún momento, la medición será instantánea y tomada a cualquier hora del día.
   - En otro tipo de parámetros se seguirá la siguiente metodología:
     - La medición de los caudales vertidos se realizará, como mínimo, durante una jornada completa de producción, pudiendo estar la misma compuesta por uno, dos o tres turnos de ocho horas de trabajo. Se elegirán jornadas, lo más representativas posibles de la actividad propia de la instalación industrial cuyo vertido se estudia, debiendo dicha elección justificarse exhaustivamente, mediante las oportunas consideraciones de estacionalidad, planificación de la producción, número de turnos y de horas trabajadas por períodos, entre otras consideraciones posibles.
     - En el caso de que una instalación industrial realice, en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, actividades de producción diferentemente codificadas, será necesario llevar a cabo tantas caracterizaciones de los vertidos, como códigos las identifiquen.

BORRADOR

Tal situación deberá ser expuesta al Organismo de la Administración encargado de tramitar la Autorización de vertido para que el mismo dicte las instrucciones pertinentes al respecto.

Puntos de aforo y número total de mediciones

1) Se efectuarán mediciones de caudal sobre todas y cada una de las corrientes de vertido.
2) La frecuencia de las mediciones será la siguiente:
    a. En el caso de jornadas de un solo turno: una cada treinta minutos.
    b. En el caso de jornadas de dos o tres turnos: una cada sesenta minutos.

Expresión de resultados. Todos los caudales, se expresarán en metros cúbicos por hora. Además, se calculará, por cada corriente de vertido, el caudal medio de la jornada completa de producción.

Duración de la toma de muestras. Se llevará a cabo durante la misma jornada o jornadas, en las que se realice la medición de los caudales vertidos.

Puntos de muestreo y número total de tomas.

1) En el caso de existir un único punto de muestreo se realizará una muestra compuesta, que se obtendrá por mezcla y homogeneización de todas las muestras simples.
2) En el caso de existir varios puntos de muestreo se obtendrá cada muestra simple por mezcla y homogeneización de las muestras tomadas simultáneamente en los diversos puntos. Además, se realizará una muestra compuesta, que se obtendrá por mezcla y homogeneización de todas las muestras simples.
3) La cantidad de cada muestra que se añadirá tanto a la muestra compuesta como a la simple integrada de varios puntos, y será proporcional al flujo de caudal existente en el momento en que aquella fue tomada.

Número de muestras a analizar.

1) Se efectuará el análisis de la muestra compuesta citada en el punto precedente.
2) Además de las anteriores, se seleccionarán para su análisis individual por cada corriente de vertido, un número determinado de muestras simples. Este número, será igual al total de medidas de caudal, cuyo valor se desvíe en una cantidad superior al ± 50 por 100 del caudal medio, hallado en las correspondientes corrientes de vertido.

Pretratamiento de las muestras.

1) Todas las muestras, antes de su análisis, deberán filtrarse a través de un tamiz de malla cuadrada de cinco milímetros de luz.
2) La realización de los análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5), se efectuarán siempre sobre muestras sin decantar, con el objeto de conocer la concentración total de los citados parámetros.

Parámetros a analizar en cada muestra.

BORRADOR

1) Se elegirán aquellos parámetros representativos de la contaminación propia de la actividad productiva, los cuales se justificarán en base a las materias primas y auxiliares utilizadas, así como a los productos finales, intermedios, subproductos o residuos obtenidos.
2) Será obligatorio, en todo caso, el análisis para cada una de las muestras de los siguientes parámetros:
    - pH.
    - Temperatura.
    - DQO.
    - DBO5.
    - Sólidos en suspensión.

Procedimientos analíticos. Serán de aplicación, las normas establecidas por el Estado sobre la materia. En su defecto serán de aplicación las normas de procedimiento siguientes:

- "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater". APHA-AWWA.WPCF (American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation).
- "Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes". SU-EPA (United States Environment Protection Agency).
- "ASTM Standards. Section 11: Water and Environmental Tecnology". American Society Testing and Materials.
- "Guidelines for Testingt of Chemicals". OECD (Organización for Economic Cooperation and Development).
- Normas Internaciones, ISO.
- Normas Europeas, EN.
- Normas Españolas, UNE.
- Normas Francesas, AFNOR.
- Normas Norteamericanas, ANSI.

También serán de aplicación, aquellas otras normas que, por razones de prestigio u oportunidad, fuesen admitidas por el Organismo de la Administración correspondiente.

Laboratorios homologados. Los análisis de las muestras podrán realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre.

Repetición de la caracterización. El Organismo de la Administración ante el que se tramite la Autorización de vertido o aquellos otros que hayan de emitir informes vinculantes en el proceso de dicha tramitación, podrán requerir al solicitante motivadamente, la realización de una nueva caracterización, cuando existan indicios racionales de anomalías en los datos presentados. En la planificación de esta nueva caracterización se adoptarán los criterios dictados por la Administración.

BORRADOR

TÍTULO VII. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y DE AGUA Y SERVICIO DE SANEAMIENTO

ARTÍCULO 57. PRIORIDAD DE SUMINISTRO

El suministro de agua tendrá como destino prioritario el abastecimiento de la población y la satisfacción de las necesidades básicas de consumo de boca y salubridad.

ARTÍCULO 58. RESERVAS DE AGUA

De conformidad con la normativa autonómica reguladora del suministro domiciliario de agua y sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, los locales en los que se desarrolle cualquier actividad en la que el agua represente una permanente e inexcusable necesidad para la salud pública o la seguridad de las personas y bienes deberán disponer de depósitos de reserva que aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que deban cubrirse.

ARTÍCULO 59. CONTINUIDAD EN EL SERVICIO

1. Los servicios de abastecimiento de agua potable y, en su caso, de saneamiento se prestarán con carácter permanente, salvo interrupciones ocasionales por causas de fuerza mayor o en los casos que se especifican a continuación:
   a) Como consecuencia de las necesidades del servicio: ejecución de obras de ampliación, renovación o mejora de las redes e instalaciones de acometidas. En los cortes previsibles y programados, la entidad suministradora quedará obligada a dar publicidad de tales medidas a los abonados, como mínimo con cuarenta y ocho horas de antelación, a través de los medios de comunicación que tenga a su disposición.
   b) Como consecuencia de causas imprevistas: averías en las instalaciones afectas al servicio. En caso de que, por avería de las redes, depósitos u otras causas, se tuviera que suspender el servicio, los usuarios o abonados no tendrán derecho a reclamación.
2. Cuando se trate de interrupciones previsibles o programadas, la entidad suministradora informará previamente a las personas abonadas afectadas a través de los canales ordinarios de atención e información del servicio.
3. En los supuestos de interrupciones imprevistas, la entidad suministradora actuará para limitar su duración, restablecer el servicio e informar a las personas abonadas.

ARTÍCULO 60. RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO

1. Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua, dificultades de tratamiento u otras causas justificadas lo aconsejen, podrán establecerse restricciones en el suministro, previa autorización o acuerdo del órgano competente cuando resulte exigible conforme a la normativa aplicable.

BORRADOR

2. En estos casos, la entidad suministradora informará a las personas abonadas de las medidas que se adopten, de la fecha prevista para su inicio y, cuando proceda, de las condiciones de aplicación de las restricciones, a través de los canales ordinarios de atención e información del servicio.

ARTÍCULO 61. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

1. Todas las instalaciones de evacuación de aguas que cumplan las condiciones reglamentarias y que se encuentren dentro del área de cobertura de saneamiento deberán conectar obligatoriamente a la red de alcantarillado a través de la correspondiente acometida, quedando expresamente prohibidos los vertidos a cielo abierto, por infiltración, a fosa séptica y, en general, todo vertido que no se haga a través de las redes, salvo autorización del Ayuntamiento o entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, que deberá estar expresamente recogida en la licencia de obras y resuelto el sistema de evacuación mediante los dispositivos necesarios que hagan que el vertido reúna al menos las mismas condiciones que tenga impuestas el municipio en su Autorización de Vertido por el Organismo de Cuenca correspondiente. En todo caso, la autorización se ajustará a las normas en vigor en cada momento, incluido el presente reglamento y cualquiera que sea el vertido deberá contar con la correspondiente autorización de vertido, ya sea a las redes públicas del servicio, que será otorgada por la entidad suministradora o por el Organismo de Cuenca competente en materia de vertidos para el resto.

   Todos los usuarios que actualmente cuenten con suministro de agua gestionado por la entidad suministradora y no dispongan de conexión a los colectores generales de evacuación, es decir, que tengan vertidos a cielo abierto, por infiltración o a fosa séptica ubicada en el casco urbano del municipio, deberán realizar las obras necesarias de conexión con los actuales sistemas públicos de colectores o de instalación de los elementos de depuración necesarios para que el vertido se dé en las mismas condiciones que las exigidas a los vertidos del municipio en su Autorización de Vertido por el Organismo de Cuenca correspondiente , siendo los costes de las obras necesarias por cuenta de los mismos.

   De acuerdo con el artículo 32.1.h) de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, corresponde a los municipios la autorización de vertido a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales. Será competencia de la consejería competente en materia de agua la autorización del vertido desde estas fosas sépticas, cuando el vertido se realiza al dominio público hidráulico o marítimo terrestre

2. Para el caso de edificaciones aisladas, edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento en suelo no urbanizable, que se encuentren destinadas a su uso como vivienda u otra actividad, que se ubiquen a más de 200 metros de cualquier otra edificación aislada, que cuenten con menos de 15 habitantes-equivalentes y en las que se generen aguas exclusivamente sanitarias, sin posibilidad de existencia de ningún otro flujo de agua residual como aguas de cocina de restaurantes, aguas pluviales contaminadas, aguas residuales procedentes de salas de ordeño,

Comentado [JR3]: A verificar por parte del Ayto. para las zonas que actualmente no disponen de red.

BORRADOR

aguas de refrigeración de máquinas de corte, etc., las aguas residuales deberán evacuarse a través de una fosa séptica, seguida de cualquier otro sistema de depuración, que garantice que el vertido resultante no afecta al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, pudiendo procederse a su esparcimiento a zanjas filtrantes o pozos filtrantes y no procediendo por tanto la emisión de una autorización de vertidos.

A estos efectos, como condición previa a la licencia de ocupación será condición necesaria que el sistema instalado disponga de marcado CE según norma UNE-EN 12566-3 o norma que la sustituya, así como garantice que el efluente resultante mantenga los parámetros correspondientes por debajo de los siguientes límites puntuales:

- Sólidos en suspensión: 80 mg/l
- DQO: 150 mg/l

Deberá asimismo disponerse de una arqueta a la salida para la toma de muestras del efluente, en la cual deberán cumplirse los valores citados.

En el caso de edificaciones aisladas que se encuentren asimismo destinadas a su uso como vivienda u otra actividad, pero en las que existan otras edificaciones aisladas destinadas a usos similares en un radio de 200 metros y que cuenten cada una de ellas con menos de 15 habitantes-equivalentes, se deberá implantar un sistema conjunto de depuración adecuado cuyos efluentes deberán contar con la correspondiente autorización de vertido, o bien realizar una acumulación de vertidos en un depósito estanco, procediendo a la retirada periódica de las aguas residuales por un gestor autorizado, para lo que deberá presentar ante el correspondiente Organismo de Cuenca un certificado de estanqueidad firmado por personal técnico competente y factura o contrato de la empresa gestora encargada de retirar los vertidos.

3. En la autorización de vertido a las redes de saneamiento municipales con especial incidencia para la calidad del medio receptor la entidad competente, directamente o a través del operador del servicio solicitará informe al correspondiente Organismo de Cuenca. El informe tendrá carácter vinculante y la autorización deberá ajustarse a los valores límite de emisión y condiciones establecidas. Se entenderá que existe especial incidencia para la calidad del medio receptor cuando se trate de vertidos que puedan obstaculizar el funcionamiento de la depuradora municipal, los que contengan sustancias prioritarias o preferentes, así como todos aquellos vertidos que puedan cambiar significativamente la composición y características de las aguas residuales urbanas o bien que procedan de instalaciones o actuaciones sometidas a la Autorización Ambiental Integrada. El plazo de emisión del informe será de 30 días. De no emitirse en el plazo indicado, el Ente Local requerirá al órgano competente para informar a fin de que emita con carácter urgente el citado informe en el plazo máximo de 15 días. Transcurridos los plazos previstos sin que aquél hubiese emitido el informe, el órgano competente podrá proseguir las actuaciones.

BORRADOR

No obstante, el informe recibido fuera de plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización de vertido podrá ser tenido en consideración por el órgano competente para otorgarla.

4. Los vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de saneamiento deberán contar, cuando resulte exigible conforme a este reglamento y a la normativa aplicable, con la correspondiente autorización de vertido otorgada por el órgano o entidad competente y a los instrumentos de gestión del servicio.
5. A estos efectos, tendrán la consideración de aguas residuales no domésticas las procedentes de actividades comerciales, industriales, profesionales, ganaderas, agrícolas, productivas o de servicios que no tengan la condición de aguas residuales domésticas ni de aguas de escorrentía pluvial.
6. La autorización de vertido podrá establecer, entre otras, condiciones relativas a valores máximos o medios admisibles, caudales, horarios de descarga, instalaciones de pretratamiento, arquetas o dispositivos de control, medición, aforo, muestreo, mantenimiento, autocontrol, remisión de informes, registros de la actividad y demás medidas necesarias para proteger la red de saneamiento, el medio receptor, la seguridad de las personas y el correcto funcionamiento del servicio.
7. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico, al dominio público marítimo-terrestre o a otros sistemas de evacuación que deban obtenerse ante la Administración competente conforme a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 62. AGUAS PLUVIALES

1. Las aguas pluviales procedentes de cubiertas, patios, parcelas, edificaciones, actividades o instalaciones deberán evacuarse conforme a la normativa urbanística y sectorial aplicable y, cuando exista red separativa o así resulte exigible, de forma independiente de las aguas residuales.
2. No podrán incorporarse aguas pluviales a la red de saneamiento de aguas residuales cuando exista red específica de pluviales, cuando lo prohíba la normativa aplicable o cuando dicha incorporación pueda alterar el funcionamiento de la red.
3. Las instalaciones interiores, conducciones, bajantes, arquetas, sumideros y demás elementos necesarios para la evacuación de aguas pluviales serán ejecutados, conservados y mantenidos por sus titulares, a su costa y bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o condiciones técnicas que resulten exigibles.
4. La entidad suministradora podrá exigir la corrección de conexiones indebidas de aguas pluviales a la red de saneamiento, así como la adopción de las medidas técnicas necesarias para evitar perjuicios a la red.

ARTÍCULO 63. VERTIDOS EN ACEQUIAS Y ESCORREDORES

Comentado [JR4]: A comentar y verificar por parte del Ayuntamiento

1. Está totalmente prohibido el vertido de aguas, sean pluviales o residuales, a alguna de las acequias o escorredores que recorren el municipio y forman parte de alguna de las redes de alguna

comunidad de regantes, dado que las acequias y los escorredores no pertenecen a la red de saneamiento municipal.

2. Únicamente se podrá verter las aguas pluviales a alguna acequia o escorredor mediante previo informe favorable emitido desde los Servicios Técnicos Municipales, que responderán a la solicitud del propietario de la finca en cuestión, que deberá ser completamente justificada y detallada en la exposición de los motivos que impiden la conexión a la red de saneamiento y que justifican que la conexión a la red de acequias y escorredores es la única opción posible.
3. En ningún caso se podrán verter aguas residuales a la red de acequias o escorredores.

BORRADOR

TÍTULO VIII. ALTA Y CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO

ARTÍCULO 64. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

La Entidad competente emitirá la autorización de vertido, con sujeción a los términos y condiciones que se indican a continuación.

1. La autorización incluirá los siguientes extremos:
   - Valores medios y máximos permitidos, en concentración y características de las aguas residuales vertidas.
   - Limitaciones sobre el caudal y horario de las descargas.
   - Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo, análisis y medición, en caso necesario.
   - Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta, en relación con el vertido.
   - Programas de ejecución.
   - Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de este reglamento y demás normas de aplicación obligatoria.

La autorización indicará, además, los plazos para que el titular de la misma, informe a la Entidad competente de los controles que aquel deberá efectuar de modo rutinario, para comprobar el perfecto estado de funcionamiento.

2. Las autorizaciones se revisarán y, en su caso, se adaptarán a intervalos regulares de tiempo, quedando condicionados a la eficiencia del tratamiento previo de modo que, si éste no obtuviese el rendimiento previsto, la autorización quedaría sin efecto.
3. La Entidad competente podrá modificar las condiciones de la autorización de vertido o suspender temporalmente dicha autorización cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
   El Abonado será informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones y dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.
4. No se permitirá conectar a la red de alcantarillado en tanto no estén efectuadas las obras y/o instalaciones que se hayan incluido en la autorización de vertido y cuenten con el informe favorable del Departamento Técnico de la Entidad competente.
5. Las instalaciones industriales o las que originen vertidos tolerables deberán poseer, antes de conectar a la red general de saneamiento y al final del proceso de depuración de sus aguas si los hubiera, una arqueta que sirva para la toma de muestras y la medición de caudal. Esta arqueta debe estar colocada aguas abajo del último vertido de tal forma que el flujo del efluente no pueda variarse y que tenga libre acceso desde el exterior de la propiedad del usuario. Cuando así conste en la

BORRADOR

autorización de vertido será preceptivo instalar un vertedero aforador tipo PARSHALL o similar, provisto de registro y totalizador. Este medidor será potestativo para la Entidad Competente cuando el Abonado emplee agua de otra procedencia en volumen mayor que diez (10) metros cúbicos al día.

6. Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren la calidad de sus efluentes dispondrán a la salida de su instalación de pretratamiento de la correspondiente arqueta o registro de libre acceso, sin exclusión de la establecida anteriormente.

   En el caso de que distintos usuarios viertan a una misma arqueta común, la Entidad competente podrá obligar a la instalación de equipos de control individual si las condiciones de cada vertido así lo aconsejaran.

7. Los propietarios de instalaciones industriales que viertan aguas residuales a la red de la Entidad suministradora deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos de medición, muestreo y control necesarios para realizar la vigilancia de la calidad de sus efluentes.

ARTÍCULO 65. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

A la vista de los datos aportados por la persona solicitante, la entidad suministradora tramitará el expediente de autorización de vertido y podrá recabar los informes técnicos que resulten necesarios. Cuando la ejecución material de determinadas actuaciones corresponda al operador del servicio, éste podrá realizar comprobaciones, emitir informes técnicos o preparar propuestas, sin perjuicio de la resolución que corresponda al órgano o entidad competente.

La entidad suministradora tramitará el expediente de solicitud de autorización de vertido, de conformidad con las siguientes normas:

a) Si se trata de una industria o un vertido de especial peligrosidad (hospitales, laboratorios, etc.), al iniciar el expediente lo notificará a la Entidad Competente, por si ésta quiere recabar para sí la tramitación. Se podrá en estos casos solicitar informe a la Delegación territorial de la consejería competente en materia de agua.
b) La Entidad competente podrá pedir al Solicitante cualquier información complementaria que estime necesaria e incluso requerirle un análisis del contenido del vertido, realizado por laboratorio homologado.
c) Si el informe técnico es favorable la Entidad Competente podrá autorizar provisionalmente el vertido. Si no está conforme podrá, en el plazo de un mes, dictar resolución motivada denegando el vertido. Esta resolución estará basada no sólo en el presente reglamento sino en toda la normativa vigente en ese momento.
d) En los demás casos y antes de transcurrido un mes desde la fecha de la solicitud, la Entidad Competente denegará provisionalmente el vertido y elevará el expediente para su resolución definitiva, dando cuenta al interesado para que éste, en el plazo de diez (10) días, alegue ante

la Entidad competente lo que estime procedente. La resolución de la Entidad competente deberá dictarse conforme a las normas que rigen la administración local.

e) **Instalaciones de pretratamiento**. Instalaciones de pretratamiento: Si los vertidos no cumplen las condiciones para la red de saneamiento, o si las medidas planteadas son insuficientes, el Solicitante deberá actuar de la siguiente manera. En un plazo máximo de seis (6) meses, tendrá que presentar un proyecto específico (o su reforma) para una instalación de pretratamiento o depuradora. Dicho proyecto debe incluir información complementaria para su estudio y aprobación. Una vez tramitado y aprobado por el técnico competente, los términos y especificaciones del proyecto no podrán modificarse y el técnico será el encargado de certificar su correcta ejecución según el proyecto aprobado.

   Se enumeran a continuación las actividades generadoras de vertidos que requieren un tratamiento previo:

   - Aguas residuales de industrias cárnicas y mataderos.
   - Lodo de fabricación de hormigón (y de productos derivados).
   - Lodo de fabricación de cemento.
   - Lodo de galvanización conteniendo Cianuro.
   - Lodo de galvanización conteniendo Cromo VI.
   - Lodo de galvanización conteniendo Cobre.
   - Lodo de galvanización conteniendo Zinc.
   - Lodo de galvanización conteniendo Cadmio.
   - Lodo de galvanización conteniendo Níquel.
   - Óxido de Zinc.
   - Sales de curtir.
   - Residuos de baños de sales.
   - Sales de Bario.
   - Sales de baños de temple conteniendo Cianuro.
   - Sales de Cobre.
   - Ácidos, mezcla de ácidos, ácidos corrosivos.
   - Lejías, mezclas de lejías, lejías corrosivas (básicas).
   - Hipoclorito alcalino (lejía sucia).
   - Concentrados conteniendo Cromo VI.
   - Concentrados conteniendo Cianuro.
   - Aguas de lavado y aclarado conteniendo Cianuro.
   - Concentrados conteniendo sales metálicas.
   - Semiconcentrados conteniendo Cromo VI.

BORRADOR

- Semiconcentrados conteniendo Cianuro.
- Baños de revelado.
- Soluciones de sustancias frigoríficas (refrigeradoras).
- Residuos de fabricación de productos farmacéuticos.
- Micelios de hongos (fabricación de antibióticos).
- Residuos ácidos de aceite (mineral).
- Aceite viejo (mineral).
- Combustibles sucios (carburante sucio).
- Aceites (petróleos) de calefacción sucios.
- Lodos especiales de coquerías y fábricas de gas.
- Materiales frigoríficos (hidrocarburo de flúor y similares).
- Tetrahidrocarburos de flúor.
- Tricloroetano.
- Tricloroetileno.
- Limpiadores en seco conteniendo halógenos.
- Benceno y derivados.
- Residuos de barnizar.
- Materias colorantes.
- Resto de tintas de imprenta.
- Residuos de colas y artículos de pegar.
- Resinas intercambiadoras de iones.
- Resinas intercambiadoras de iones con mezclas específicas de procesos.
- Lodos de industrias de teñido textil.
- Lodos de lavandería.
- Restos de productos químicos de laboratorio.

Podrá exigirse por parte de la Entidad Competente la instalación de arqueta de muestras, medidores de caudal del vertido y otros instrumentos, en los casos en que los considere conveniente.

f) El titular de la autorización de vertido será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones a que hubiera lugar, con objeto de satisfacer las exigencias de la Ordenanza. La inspección y comprobación del funcionamiento de las instalaciones, es facultad y competencia de la Entidad Competente.

g) La resolución podrá denegar la concesión de autorización de vertidos a las alcantarillas, por cualquiera de las causas siguientes:

BORRADOR

- Cuando el peticionario se niegue a suscribir las condiciones que se le impongan en la autorización de vertido.
- Cuando no aporte cualquiera de los documentos requeridos para la tramitación de la autorización de vertido.
- Cuando la instalación interior de evacuación del inmueble, local, industria o recinto de que se trate, no se acomode a las normas técnicas establecidas al efecto.
- Cuando el inmueble, local, industria, o recinto de que se trate, no disponga de acometida a la red de alcantarillado normalizada.
- Cuando el peticionario no disponga de titularidad de las servidumbres que pudiera ser necesario establecer para cualquiera de las instalaciones de evacuación (red de alcantarillado, acometida e instalaciones interiores, etc.).
- Cuando el peticionario adeude a la Entidad Competente cantidad económica por cualquier concepto relacionado con el abastecimiento de agua potable y/o evacuación de las aguas residuales.
- Cuando del análisis de la documentación presentada se desprenda:
    i. Que el volumen o los caudales que se pretenden evacuar sobrepasan los límites establecidos para cada caso en este reglamento.
    ii. Que la carga contaminante de los vertidos que se pretenden evacuar quede encuadrada dentro del grupo de los clasificados como prohibidos.
    iii. Que los vertidos a evacuar estén clasificados como tolerables y no se haya previsto la instalación del pretratamiento adecuado, o bien cuando el sistema previsto no resulte idóneo para los fines que con el mismo se persigan, sin perjuicio de que pueda subsanarse esta deficiencia.
- Cuando se deduzca incumplimiento de alguna norma de rango suficiente, aunque no esté prevista en este reglamento.

h) La autorización de vertido a la red de saneamiento tendrá carácter autónomo respecto de los demás títulos urbanísticos, ambientales, de actividad, sanitarios, hidráulicos o sectoriales que resulten exigibles, sin que su otorgamiento sustituya, prejuzgue o dispense la obtención de aquellos.

i) Cada autorización de vertido quedará adscrita a los fines y actividades para los que se concedió, quedando prohibido destinarla a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud y en su caso, la autorización subsiguiente.

j) La autorización de vertido se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación a plazo cierto. Sin embargo, el Cliente podrá darla por terminada en cualquier momento, siempre que se comunique esta decisión a la Entidad Competente con un mes de antelación.

BORRADOR

k) Los vertidos para obras, espectáculos temporales en locales móviles y, en general, para actividades esporádicas, se concederán siempre por tiempo definido que, expresamente, figurarán en el documento de autorización.

l) Las autorizaciones a tiempo fijo podrán prorrogarse a instancia del titular del vertido por causa justificada y con el expreso consentimiento de la Entidad competente.

ARTÍCULO 66. REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

1. La autorización de vertido se otorgará por el plazo y en las condiciones que se establezcan en la propia autorización, atendiendo a la naturaleza de la actividad, a las características del vertido, a la capacidad de las infraestructuras y a la normativa aplicable.
2. Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser comunicada a la entidad suministradora. Dicha comunicación deberá contener los datos necesarios para conocer la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las características del vertido como a su volumen, composición, frecuencia, horario o condiciones de evacuación.
3. A la vista de la comunicación presentada, de las comprobaciones realizadas y de los informes técnicos que resulten necesarios, la entidad suministradora podrá mantener la autorización en sus propios términos, modificar sus condiciones o exigir nuevas medidas correctoras, de control, medición, tratamiento o autocontrol.
4. El órgano o entidad competente podrá revisar o modificar las condiciones de la autorización cuando se alteren las circunstancias que motivaron su otorgamiento cuando sobrevengan nuevas exigencias técnicas o normativas, cuando resulte necesario para proteger la red de saneamiento, las infraestructuras de depuración, el medio receptor o la seguridad de las personas, o cuando se constate el incumplimiento de las condiciones autorizadas.
5. La autorización de vertido podrá ser revocada, previa audiencia de la persona titular, en los siguientes supuestos:
   a) Como consecuencia de la pérdida, revocación o ineficacia de los títulos habilitantes que permitan el desarrollo de la actividad que causa el vertido.
   b) Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para adecuar el vertido a las condiciones establecidas en la autorización.
   c) Por incumplimiento de las modificaciones o condiciones impuestas como consecuencia de la revisión de la autorización.
   d) Cuando el vertido resulte incompatible con la protección de la red de saneamiento, las infraestructuras de depuración, el medio receptor, la seguridad de las personas o el correcto funcionamiento del servicio.
   e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en este reglamento o en la normativa aplicable.

BORRADOR

ARTÍCULO 67. SOLICITUDES EN ALTA EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO

1. Con carácter previo a la formalización del alta o contratación la persona interesada deberá presentar la solicitud de suministro de agua y, en su caso, de vertido, en el modelo y por los medios habilitados al efecto.
2. La solicitud de suministro de agua y vertido se tramitará conjuntamente siempre que resulte procedente, sin perjuicio de que pueda solicitarse únicamente una de las prestaciones cuando la otra ya exista o no resulte necesaria.
3. En la solicitud deberán hacerse constar los datos necesarios para identificar a la persona solicitante, el inmueble, instalación o actividad objeto del servicio, así como la clase, uso, alcance y condiciones del servicio solicitado.
4. La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante, de su título o derecho de uso sobre el inmueble o instalación, de los títulos urbanísticos, ambientales, de actividad o sectoriales que resulten exigibles y de la adecuación de las instalaciones interiores. En su caso, deberá aportarse también la autorización de acometida, servidumbres, certificado de instalación, autorización de vertido o demás documentación técnica necesaria para valorar la procedencia del alta.
5. Cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o la documentación presentada resulte incompleta, se requerirá a la persona solicitante para que proceda a su subsanación en los términos previstos en la normativa de procedimiento administrativo.
6. La recepción o tramitación de la solicitud no implicará por sí sola el otorgamiento del alta o la formalización de la contratación, que quedará condicionado a la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 68. FORMALIZACIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN

1. A la vista de la solicitud presentada y de la documentación aportada, la entidad suministradora verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y económicos necesarios y comunicará, cuando proceda, las condiciones aplicables al servicio solicitado.
2. Cumplidos los requisitos exigibles, se formalizará el alta o contrato con la entidad suministradora conforme al régimen económico aplicable y a los instrumentos de gestión del servicio.
3. Siempre que resulte posible, la formalización se realizará de forma conjunta para el suministro de agua y el vertido o saneamiento, sin perjuicio de que pueda referirse únicamente a una de las prestaciones cuando la otra ya exista o no resulte necesaria.
4. No se iniciará la prestación del suministro de agua, vertido o saneamiento sin que se haya formalizado previamente el alta o contrato que corresponda.

ARTÍCULO 69. CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL CONTRATO

1. La entidad suministradora podrá denegar el alta o contratación del suministro de agua, vertido o saneamiento cuando concurra alguna de las siguientes causas:
   a) La falta de presentación de la documentación exigible o de la subsanación requerida en los términos previstos en este reglamento y en la normativa de procedimiento administrativo.
   b) La inadecuación del inmueble, instalación interior, acometida, equipo de medida, sistema de evacuación o vertido a las condiciones técnicas, sanitarias, urbanísticas, ambientales o sectoriales aplicables.
   c) La falta de disponibilidad, suficiencia o viabilidad técnica de las infraestructuras necesarias para la prestación solicitada, sin perjuicio de lo previsto en este reglamento para la ampliación, adecuación o ejecución de infraestructuras.
   d) La pretensión de destinar el agua, el saneamiento o el vertido a usos no autorizados, incompatibles con este reglamento o contrarios a la normativa aplicable.
   e) La existencia de deudas vencidas, líquidas y exigibles vinculadas al servicio, cuando ello pueda constituir causa de denegación conforme al régimen económico aplicable y a la normativa vigente.
   f) La existencia de vertidos prohibidos, no admisibles o que requieran medidas de pretratamiento, control o autorización previa que no hayan sido ejecutadas u obtenidas.
   g) Cualquier otra causa prevista en este reglamento o en la normativa vigente.
2. La denegación deberá ser motivada y comunicada a la persona solicitante, con indicación de los recursos o reclamaciones que procedan conforme al régimen jurídico aplicable.
3. Cuando la prestación material de determinadas actuaciones corresponda a la entidad suministradora, este podrá realizar comprobaciones técnicas, emitir informes o preparar propuestas de denegación.

ARTÍCULO 70. CAMBIO DE TITULARIDAD O SUBROGACIÓN

1. El alta o contratación del suministro de agua, vertido o saneamiento podrá ser objeto de cambio de titularidad o subrogación en los supuestos de transmisión, arrendamiento, sucesión, modificación de la titularidad de la actividad, transformación de la persona jurídica titular u otras circunstancias que acrediten la disponibilidad legítima del inmueble, instalación o actividad objeto del servicio.
2. La persona que solicite el cambio de titularidad o subrogación deberá acreditar su identidad, el título o derecho que justifique la ocupación, uso o disponibilidad del inmueble, instalación o actividad, y, en su caso, la conformidad de la persona titular anterior o de la propiedad cuando resulte necesaria conforme a la normativa aplicable.
3. La subrogación por fallecimiento de la persona titular se ajustará a lo previsto en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua y deberá solicitarse en el plazo establecido en dicha normativa.

4. El cambio de titularidad o subrogación no alterará por sí solo las condiciones técnicas del suministro, vertido o saneamiento, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles, de la actualización de datos, de la adaptación de la instalación cuando proceda y de la exigencia de las cantidades pendientes, garantías o derechos económicos que resulten aplicables conforme al régimen económico del servicio.
5. Cuando existan deudas, incidencias, modificaciones de uso, alteraciones de las instalaciones o cambios en las condiciones del vertido, la entidad suministradora podrá condicionar el cambio de titularidad o subrogación a la subsanación, regularización o comprobación que corresponda conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 71. DURACIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN

1. El alta o contratación del suministro de agua, vertido o saneamiento tendrá, con carácter general, duración indefinida, sin perjuicio de la facultad de la persona abonada de solicitar la baja conforme a lo previsto en este reglamento y en las condiciones aplicables al servicio.
2. Los suministros provisionales, de obra, temporales o vinculados a actuaciones, usos o títulos habilitantes de duración limitada tendrán la duración que se establezca en la autorización, alta, contrato o título correspondiente.

ARTÍCULO 72. EXTINCIÓN DEL ALTA O CONTRATACIÓN

1. El alta o contratación del suministro de agua, vertido o saneamiento se extinguirá por baja solicitada por la persona abonada, por finalización del plazo o del título habilitante en los suministros temporales, por pérdida de las condiciones que permitieron su formalización, por resolución motivada en los supuestos previstos en este reglamento o por las demás causas establecidas en la normativa aplicable.
2. La extinción del alta o contratación no exonerará a la persona abonada de las obligaciones económicas, técnicas, de reposición o de regularización que estuvieran pendientes hasta la fecha efectiva de baja o extinción del servicio.
3. La resolución por incumplimiento requerirá la tramitación que proceda conforme a este reglamento y a la normativa aplicable, sin perjuicio de las medidas de suspensión, retirada del contador o equipo de medida, exigencia de responsabilidades o sanciones que, en su caso, correspondan.

ARTÍCULO 73. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. La formalización del alta o contratación del suministro de agua, vertido o saneamiento se documentará en la forma que corresponda conforme a este reglamento, al régimen económico aplicable y a los instrumentos de gestión del servicio.
2. El documento de alta, contrato o título correspondiente deberá identificar, al menos, a la persona titular, el inmueble, instalación o actividad objeto del servicio, el uso declarado o autorizado, las

prestaciones incorporadas, el contador o equipo de medida cuando proceda, y las condiciones particulares que resulten aplicables.

3. Cuando el servicio afecte a elementos comunes, propiedades de terceros, redes privadas, servidumbres, derechos de paso u otras situaciones que requieran autorización o conformidad de terceras personas, la formalización quedará condicionada a la previa acreditación del título, autorización o conformidad que resulte exigible.
4. La formalización del alta o contratación no impedirá la aplicación posterior de las modificaciones normativas, técnicas o económicas que resulten procedentes conforme a este reglamento, al régimen económico del servicio y a la normativa aplicable.

BORRADOR

TÍTULO IX. CONSUMOS, RÉGIMEN ECONÓMICO, COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 74. SISTEMA DE LECTURA

1. Para la obtención de la lectura del contador o aparato de medición correspondiente, la entidad suministradora podrá utilizar aquellos sistemas técnicos, ya sea a través de medios remotos o presencialmente, que considere más adecuados para la gestión del servicio.
2. La lectura de los contadores se efectuará por personal propio de la entidad suministradora o por personas acreditadas por el mismo, en ambos casos debidamente identificados.
3. La entidad suministradora no asumirá otros sistemas de lectura que aquellos que tenga expresamente aprobados y atribuidos a cada una de las zonas de su ámbito de actuación.
4. Se prevé la instalación de telelectura en todo el municipio durante los próximos años. A medida que se vayan implantando este sistema, las lecturas dejarán de realizarse presencialmente y la entidad suministradora dispondrá de posibilidad de consulta de las lecturas en tiempo real mediante sistemas telemáticos que la entidad suministradora habilitará vía web.

ARTÍCULO 75. PERIODICIDAD DE LA LECTURA

1. La lectura de los contadores y aparatos de medición correspondientes, a efectos de cuantificar los consumos o, en su caso, restantes magnitudes en base a las cuales se cobran los precios previstos en la ordenanza fiscal devengadas por el consumo de agua y saneamiento, se llevará a cabo con la periodicidad que marque la citada ordenanza.
2. En aquellos casos en los que se concedan suministros eventuales, controlados mediante equipos de tipo móvil, el usuario estará obligado a presentar, en las oficinas de la entidad suministradora, y dentro de las fechas establecidas en los correspondientes contratos, los mencionados equipos de medida para su toma de lectura.

ARTÍCULO 76. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS A COBRAR

El cálculo de volumen de agua suministrada a cada abonado será realizado por la entidad suministradora de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) Por diferencia de índices entre dos lecturas consecutivas.
b) Por estimación de consumos, cuando no sea leído en el periodo correspondiente o no sea posible acceder al contador para efectuar la lectura durante el transcurso normal de la ruta de trabajo de la entidad suministradora, y se supone que el contador funciona.

   La estimación se efectuará calculando la media diaria de consumos habida en el mismo periodo de los dos años anteriores y aplicando este consumo medio diario al número de días del actual periodo.

En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el consumo medio diario aludido en el párrafo anterior, los consumos se calcularán en base a los registrados en los periodos precedentes.

La facturación por estimación tendrá carácter de a cuenta, regularizándose la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes periodos en los que se obtengan lecturas reales en tanto no se produzca su prescripción.

c) Por evaluación de consumos, cuando se registre una anomalía en el contador en el momento de la lectura, incluida la inexistencia de éste, o se disponga de un solo índice, por invalidez del anterior.

El cálculo del consumo evaluado vendrá determinado por el régimen de consumos del usuario, de tal modo que cuando éstos sean estables se facturará de acuerdo con el procedimiento detallado para la estimación, mientras que, en caso contrario, el caudal a facturar se obtendrá en base a los aforos del nuevo contador en los 30 días siguientes a su instalación.

Cuando en un periodo se produzca la verificación de un contador, se procurará el cálculo de la facturación teniendo en cuenta los caudales registrados hasta su desmontaje, siempre y cuando el resultado de la verificación demuestre su correcto funcionamiento. La facturación por evaluación tendrá carácter definitivo, no resultando por tanto alterada por consumos registrados anterior o posteriormente.

A medida que se vaya implantando la telelectura en el municipio desaparecerán las estimaciones de consumo y sólo procederá a aplicar éstas en casos excepcionales.

ARTÍCULO 77. FACTURAS, RECIBOS, LIQUIDACIONES Y COBROS

1. La entidad suministradora elaborará los documentos necesarios para la gestión económica del servicio, liquidación, emisión, recaudación o revisión.
2. Las facturas, recibos, liquidaciones o documentos equivalentes deberán contener la información necesaria para identificar a la persona abonada o sujeto obligado, el inmueble, instalación o actividad objeto del servicio, el periodo liquidado, las lecturas o consumos considerados cuando proceda, los conceptos económicos aplicados, los tributos o recargos repercutibles, el importe total, los medios y plazos de pago y los canales para formular consultas o reclamaciones.
3. El pago de los importes correspondientes se realizará por los medios habilitados al efecto y dentro de los plazos establecidos en la factura, recibo, liquidación o documento equivalente, sin perjuicio de las consecuencias que procedan en caso de impago conforme a este reglamento y a la legislación vigente.

ARTÍCULO 78. CORRECCIÓN DE ERRORES EN FACTURAS, RECIBOS O LIQUIDACIONES

1. Cuando se detecten errores en facturas, recibos, liquidaciones o documentos equivalentes se procederá a su revisión, rectificación, compensación, devolución o regularización conforme a la

normativa aplicable y a las ordenanzas o acuerdos que regulen los conceptos económicos correspondientes.

2. Si el error hubiera determinado la exigencia o cobro de cantidades superiores a las procedentes, se practicará la rectificación correspondiente y se compensará o devolverá el exceso en la forma que proceda.
3. Si el error hubiera determinado la exigencia o cobro de cantidades inferiores a las procedentes, podrá practicarse la correspondiente regularización, con arreglo a los límites, plazos y condiciones establecidos en la normativa aplicable y en las ordenanzas o acuerdos que regulen los conceptos económicos correspondientes.
4. Cuando la regularización afecte a varios periodos, el pago de las cantidades pendientes podrá fraccionarse o distribuirse en facturas, recibos, liquidaciones o documentos equivalentes posteriores, en los términos que resulten aplicables.
5. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las regularizaciones que procedan por verificación, avería, funcionamiento anómalo o sustitución de contadores o equipos de medida, que se regirán por lo dispuesto en este reglamento y en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 79. REDUCCIÓN POR AVERÍAS FORTUITAS

En el supuesto de constatarse la existencia de averías ocultas en las redes no imputables al usuario que desvirtúe el volumen de consumos habituales de éste, la entidad suministradora facturará el consumo que exceda sobre el medio habitual al precio establecido en la ordenanza.

ARTÍCULO 80. MEDIOS DE PAGO

Las deudas tributarias de los precios devengados por la prestación de los servicios a los que se refiere el presente reglamento podrán ser satisfechas por los obligados al pago del siguiente modo:

a) Mediante domiciliación en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros.
b) En metálico o mediante cheque bancario conformado en las oficinas de la entidad suministradora.
c) Mediante ingreso en cuenta bancaria de la entidad suministradora identificando la liquidación tributaria objeto de pago.
d) Mediante tarjeta de crédito en las oficinas de la entidad suministradora.
e) Mediante TPV virtual en la página web de la entidad suministradora.
f) Cualquier otro legalmente admitido.

ARTÍCULO 81. RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO

En los términos previstos en la ordenanza fiscal, la falta de pago en periodo voluntario de las liquidaciones de los precios por los servicios a que se refiere la ordenanza determinará la apertura del periodo ejecutivo y su exacción por la vía de apremio.

ARTÍCULO 82. CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

1. La entidad suministradora podrá acordar la suspensión del suministro de agua, vertido o saneamiento, en los términos previstos en este reglamento y en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, cuando concurra alguna de las siguientes causas:
   a) El impago de las facturas, recibos, liquidaciones o documentos equivalentes dentro del plazo establecido al efecto.
   b) La utilización del servicio sin alta, contrato, autorización o título habilitante que ampare la prestación recibida, cuando la persona usuaria se niegue a su formalización o regularización tras ser requerida para ello.
   c) La falta de pago, en el plazo previsto en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, de las cantidades resultantes de liquidación firme por fraude, o la reincidencia probada en el mismo.
   d) La utilización del agua, del vertido o del saneamiento en forma o para usos distintos de los contratados, declarados o autorizados.
   e) El establecimiento o autorización de derivaciones, conexiones, suministros o vertidos a otras fincas, locales, viviendas, instalaciones o actividades distintas de las amparadas por el alta, contrato, autorización o título correspondiente.
   f) La existencia de derivaciones, conexiones, enganches, suministros o vertidos clandestinos o no autorizados a la red pública, sin perjuicio de la posibilidad de corte o suspensión inmediata en los supuestos previstos en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua y en este reglamento.
   g) La negativa injustificada a permitir el acceso al personal autorizado y debidamente identificado para revisar, inspeccionar, comprobar, mantener, reparar o verificar las instalaciones, contadores, equipos de medida, arquetas, puntos de control o demás elementos vinculados al servicio, en los términos y con los límites establecidos por la normativa aplicable.
   h) El incumplimiento de las condiciones del alta, contrato, autorización o título habilitante, o de las condiciones generales de utilización del servicio, cuando dicho incumplimiento justifique la suspensión conforme a la normativa aplicable.
   i) La existencia de instalaciones interiores, usos, retornos, mezclas de aguas de distinta procedencia o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución, a la seguridad de las instalaciones o a la salud de las personas.
   j) La negativa a modificar el emplazamiento, registro, arqueta, instalación interior o elemento necesario cuando dicha modificación resulte precisa para la sustitución, instalación, lectura, verificación o adecuado funcionamiento del contador o equipo de medida conforme a la normativa aplicable.

BORRADOR

k) La mezcla de agua procedente de la red pública con agua de otra procedencia, cuando, requerido para anular dicha anomalía, no se subsane en el plazo previsto en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua.

l) La persistencia, por causa imputable a la persona abonada, de la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen normal establecido, en los términos previstos en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua.

m) La negligencia de la persona abonada en la reparación de averías en sus instalaciones cuando, una vez requerida por escrito, no sean subsanadas en el plazo previsto en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua.

n) La modificación no comunicada o no autorizada de la actividad, instalación, caudal, uso, régimen de descarga o características del vertido cuando altere las condiciones que sirvieron de base al alta, contrato o autorización.

o) La incorporación a la red de saneamiento de vertidos prohibidos, no autorizados, no admisibles o procedentes de terceros no autorizados.

2. La suspensión del servicio se entiende sin perjuicio de la exigencia de las cantidades pendientes, liquidaciones por fraude, costes de reposición, reparación, regularización o restablecimiento, daños y perjuicios, responsabilidades o sanciones que, en su caso, procedan.
3. En los supuestos de derivaciones clandestinas, riesgo para la potabilidad del agua, riesgo sanitario, riesgo para las redes o instalaciones, vertidos prohibidos o situaciones que exijan una actuación inmediata para proteger la salud de las personas, el medio ambiente o la adecuada prestación del servicio, podrán adoptarse las medidas de corte, suspensión inmediata o aseguramiento que procedan conforme a la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, a este reglamento y a la normativa sectorial aplicable.

ARTÍCULO 83. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN

1. Con excepción de los supuestos de corte o suspensión inmediata previstos en este reglamento, la suspensión del servicio requerirá comunicación previa a la persona abonada o interesada y, cuando resulte exigible conforme a dicha normativa, al organismo competente, por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción, puesta a disposición o de que el trámite se ha efectuado.
2. La comunicación de suspensión indicará, al menos, la identificación de la persona abonada o interesada, el inmueble, instalación o actividad afectada, la causa que motiva la suspensión, las actuaciones necesarias para evitarla o subsanarla, el plazo disponible para ello, la fecha a partir de la cual podrá hacerse efectiva la suspensión y los canales de atención a los que podrá dirigirse.
3. Transcurrido el plazo previsto en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua o, en su caso, el concedido en la comunicación, sin que la persona abonada o interesada haya subsanado la causa de suspensión o formulado alegaciones que desvirtúen su procedencia, podrá acordarse la suspensión del servicio.

4. La suspensión podrá ser ejecutada materialmente por la entidad suministradora en los términos previstos en los instrumentos de gestión correspondientes y con respeto a las garantías establecidas en la normativa aplicable.
5. La suspensión no se ejecutará en días festivos, vísperas de festivo o días en que no exista servicio administrativo y técnico de atención que permita tramitar el restablecimiento del servicio, salvo en los supuestos de corte o suspensión inmediata previstos en este reglamento y en la normativa sectorial aplicable.
6. Subsanada la causa que motivó la suspensión y satisfechas, en su caso, las cantidades pendientes, gastos de reconexión o restablecimiento, costes de regularización y demás conceptos exigibles, el servicio se restablecerá en los términos y plazos previstos en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua y en este reglamento.
7. La reconexión o restablecimiento del servicio podrá dar lugar a la exigencia de los importes que procedan conforme a la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua y a las ordenanzas o acuerdos que regulen los conceptos económicos correspondientes.
8. La suspensión del servicio no extinguirá por sí sola el alta o contratación. No obstante, cuando persista durante más de tres meses la causa que motivó la suspensión, podrá acordarse la extinción o resolución del alta o contratación conforme a lo previsto en este reglamento y en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, sin perjuicio de la exigencia de las cantidades pendientes, daños, perjuicios, regularizaciones o responsabilidades que procedan.

ARTÍCULO 84. RETIRADA DEL CONTADOR O EQUIPO DE MEDIDA

1. Extinguida o resuelta el alta o contratación del suministro, la entidad suministradora podrá retirar el contador o equipo de medida, así como precintar o asegurar la instalación, en los términos previstos en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua y en este reglamento.
2. La retirada, desconexión, precintado o desprecintado del contador o equipo de medida solo podrá realizarse por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, o por personal autorizado, en los términos previstos en la normativa aplicable.
3. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las actuaciones de conservación, sustitución, verificación, custodia temporal o puesta a disposición que resulten exigibles cuando existan reclamaciones, verificaciones pendientes, indicios de funcionamiento incorrecto o cualquier otra circunstancia prevista en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua.

TÍTULO X. DE OTRAS RELACIONES Y SITUACIONES RESPECTO A LOS ABONADOS

ARTÍCULO 85. TRABAJOS CON CARGO A LAS PERSONAS INTERESADAS O ABONADAS

1. Serán a cuenta de la persona interesada, abonada o sujeto obligado que corresponda los trabajos, actuaciones o intervenciones que, conforme a este reglamento, al régimen económico aplicable o a la normativa vigente, deban ser asumidos por aquella.

2. Dichos trabajos podrán ser realizados por la entidad suministradora, directamente o a través del operador del servicio, cuando así proceda conforme a este reglamento y a los instrumentos de gestión del servicio.
3. La exigencia, repercusión o cobro de los importes correspondientes se realizará conforme al régimen económico aplicable. En defecto de previsión específica, podrán determinarse atendiendo al coste efectivo de la actuación realizada.
4. Los costes de ejecución de las actuaciones que vayan a cuenta de los abonados y que estos encarguen a la entidad suministradora se calcularán mediante la aplicación a las mediciones reales de obra de los precios unitarios correspondientes al banco de precios de XXXXXXXX.

Comentado [JR5]: A comentar con el Ayto.
- Hacer referencia a un banco de precios de referencia, con el que suelan trabajar las ingenierías a de la zona a la hora de redactar proyectos. Las posibilidades para Alcañiz podrían ser:
  - Base de Precios de la Diputación de Teruel.
  - Generador de precios SYPE para la provincia de Teruel.
  - Banco de Precios del Colegio de Aparejadores de Guadalajara / Zona Centro, aunque estos puede que no contemplen todas las partidas posibles al ser más de edificación.

ARTÍCULO 86. ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO

1. La entidad suministradora dispondrá de un sistema de atención al usuario, que permita en todo momento y de forma eficaz, satisfacer las necesidades de comunicación, obtención de información, pago de los diferentes conceptos a los que está obligado el usuario, reclamaciones, etc.
2. Para ello habilitará una oficina presencial con un horario debidamente establecido y divulgado, así como los canales telemáticos que estime pertinentes donde el usuario pueda interactuar con la entidad suministradora para poder realizar las mismas gestiones que de forma presencial.

ARTÍCULO 87. RECLAMACIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente reglamento, las reclamaciones de los usuarios se tramitarán conforme a lo establecido en la legislación autonómica o estatal aplicable para la defensa de los consumidores y usuarios o la que pudiera sustituirla.

La entidad suministradora dispondrá de hojas de reclamaciones que entregará a los usuarios que así lo requieran e informará al Ayuntamiento con la periodicidad que éste fije, de las reclamaciones habidas y de las contestaciones dadas a los usuarios.

Asimismo, las citadas reclamaciones quedarán recogidas en el sistema de información geográfico cuando la tecnología lo permita y otras bases de datos, ligada a la información de la acometida a través de la cual se suministra al abonado.

La reclamación precisará, para ser atendida, la previa identificación de quien la formula, debiendo ser el reclamante abonado, titular de acometida o propietario de la instalación abastecida.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de estas, salvo orden municipal en contra. Una vez resuelta la reclamación, la entidad suministradora realizará la correspondiente liquidación.

Las reclamaciones podrán formularse por escrito o medios legalmente admitidos en las oficinas de la entidad suministradora. La entidad suministradora estará obligada a entregar al abonado el comprobante de haber efectuado una reclamación. En el mismo constará, como mínimo, el nombre del

reclamante, relación con la entidad suministradora, domicilio de abono, fecha de la reclamación y objeto de la misma.

La entidad suministradora dispondrá de un máximo de 15 días para la contestación a las reclamaciones.

En caso de disconformidad del reclamante con las resoluciones adoptadas por la entidad suministradora o en el caso de no recibir contestación pasados 30 días desde la presentación de la reclamación, aquel podrá recurrir al Ayuntamiento quien resolverá el recurso presentado, oída la entidad suministradora.

BORRADOR

TÍTULO XI. FRAUDES EN EL SUMINISTRO

ARTÍCULO 88. FRAUDE EN EL SERVICIO

Tendrán la consideración de fraudes todas las acciones llevadas a cabo por el usuario de un suministro de agua, esté abonado o no al mismo, con ánimo de lucro ilícito y que suponga un perjuicio para la empresa suministradora, considerándose como tales:

a) Que no exista ningún contrato para el suministro de agua y/o vertido a la red de alcantarillado encontrándose las conexiones ejecutadas.
b) Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos en el presente reglamento.
c) Que se utilice el agua para otros usos distintos a los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tarifa que se aplica.
d) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua especificados en el contrato de suministro.
e) Levantar los contadores instalados sin autorización de la entidad suministradora, romper los precintos, la esfera, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, en general, toda acción que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos y a perjudicar, por lo tanto, los intereses del servicio.
f) Establecer o permitir la ejecución de ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso fraudulento del agua por el interesado o por terceros.
g) Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación sin la previa autorización por parte de la entidad suministradora. Se considera especialmente grave la instalación de aljibes o depósitos reguladores atmosféricos.
h) Revender el agua obtenida del servicio por contrato de suministro.
i) Suministrar agua a otros inmuebles que carezcan del servicio.
j) Utilizar agua de las instalaciones contra incendios para otros fines diferentes.

ARTÍCULO 89. LIQUIDACIÓN DE FRAUDE

La entidad suministradora formulará liquidación por fraude, en los siguientes casos:

a) Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua y vertido de aguas residuales.
b) Que, por cualquier procedimiento, fuese manipulado o alterado el registro del contador o equipo de medida.
c) Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida.
d) Que se utilice el agua potable para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tasa a aplicar.

BORRADOR

La entidad suministradora practicará la correspondiente liquidación según los casos de la siguiente forma:

a) Cuando no existiera contrato se formulará una liquidación por fraude que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que se compruebe que ha durado la situación fraudulenta, con un máximo de dieciocho meses. No computan en el plazo los periodos anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento del servicio.

   Para los casos no contemplados en la normativa en vigor para instalaciones interiores, se considerará un caudal igual al que transportaría la conducción sobre la que se ha realizado la derivación con una velocidad de 0,5 m/seg. Con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpida y durante el plazo que se compruebe que ha durado la situación fraudulenta con un máximo de dieciocho meses. No computan en el plazo los periodos anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento del servicio.

b) Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude el caudal nominal del contador, computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador, con un máximo de dieciocho meses, descontándose los consumos que durante ese periodo de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude sin que ello pueda generar liquidación negativa. No computan en el plazo los periodos anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento del servicio.

c) Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará como en el caso primero, de no existir contrato de suministro y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.

d) En el caso de utilización de agua potable para usos distintos, la liquidación de la cuantía del agua utilizada de forma indebida se practicará a favor de la entidad suministradora, aplicando al consumo la diferencia existente entre la tasa que en cada periodo correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las que, en dicho periodo, se han aplicado sobre la base del uso contratado. El periodo máximo a considerar será de dieciocho meses. No computan en el plazo los periodos anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento del servicio.

   En caso de no existir contador (suministro de protección contra incendios o instalación singular), se formulará la liquidación de fraude según el caso primero.

Para otros casos de fraude no contemplados en los artículos anteriores, la liquidación se efectuará mediante propuesta de la entidad suministradora al Ayuntamiento.

BORRADOR

En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos anteriores estará sujeto a los impuestos, cánones o tasas que le fueran repercutibles.

Las liquidaciones que formule la entidad suministradora serán notificadas a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante la entidad suministradora. Si después de haber presentado reclamación a la entidad suministradora la contestación no es satisfactoria para el abonado o éste no la ha recibido pasados 15 días desde la presentación de la reclamación, el abonado podrá dirigir su reclamación al Ayuntamiento quien resolverá lo procedente.

BORRADOR

TÍTULO XII. INSPECCIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 90. INSPECCIÓN DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

1. La entidad suministradora podrá realizar actuaciones de inspección y comprobación sobre la utilización del suministro de agua, vertido o saneamiento, así como sobre las instalaciones y demás elementos vinculados al servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de este reglamento, de las condiciones del alta, contrato o autorización y de la normativa aplicable.
2. El personal que realice las actuaciones deberá estar debidamente autorizado e identificado. Las personas abonadas, usuarias, titulares de instalaciones o actividades y demás sujetos obligados deberán facilitar el acceso a los elementos e instalaciones vinculados al servicio, en los términos previstos en este reglamento y en la normativa aplicable.
3. El acceso a locales, instalaciones o propiedades privadas solo podrá realizarse en la medida en que resulte necesario para comprobar la correcta utilización del servicio, la existencia de anomalías, fraudes, derivaciones, conexiones no autorizadas, manipulaciones o situaciones que puedan afectar a la seguridad, salubridad, calidad del agua o correcto funcionamiento del servicio, con respeto a las garantías legalmente exigibles.
4. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las actuaciones específicas de inspección y control de vertidos reguladas en este reglamento y de las competencias inspectoras que correspondan a otros órganos o Administraciones públicas.

ARTÍCULO 91. ACTUACIÓN INSPECTORA

1. Cuando en una actuación de inspección o comprobación se aprecien anomalías, fraudes, manipulaciones, derivaciones, conexiones no autorizadas, usos indebidos o cualquier otra circunstancia relevante para la aplicación de este reglamento, se levantará acta en la que se harán constar los hechos observados.
2. El acta deberá contener, al menos, la fecha y hora de la actuación, la identificación del inmueble, instalación o actividad inspeccionada, la identificación de la persona compareciente, si la hubiera, la descripción de las actuaciones realizadas, las anomalías observadas, los elementos afectados, las medidas adoptadas y las manifestaciones que, en su caso, formule la persona compareciente.
3. Cuando resulte necesario para asegurar la prueba, evitar la continuidad de la anomalía o impedir la manipulación de los elementos afectados, podrán precintarse los elementos vinculados al fraude, anomalía o incumplimiento, en los términos previstos en la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, en este reglamento y en la normativa aplicable.
4. A la vista del acta, la entidad suministradora podrá requerir a la persona abonada, usuaria, titular de la instalación o demás sujeto obligado para que corrija las deficiencias observadas en el plazo que proceda conforme a este reglamento y a la normativa aplicable, con advertencia de las medidas de

suspensión, regularización, liquidación, reposición, exigencia de responsabilidades o sanciones que puedan corresponder.

5. Cuando se detecten derivaciones, conexiones, enganches, suministros o vertidos clandestinos o no autorizados, podrán adoptarse las medidas de corte, suspensión inmediata, precinto o aseguramiento que procedan conforme a la normativa reguladora del suministro domiciliario de agua, este reglamento y la normativa sectorial aplicable, dando cuenta al órgano competente cuando resulte exigible.
6. Las actuaciones materiales de inspección, comprobación, precinto, corte, suspensión inmediata o aseguramiento podrán realizarse directamente por la entidad suministradora.

ARTÍCULO 92. FUNCIÓN REGULADORA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Comentado [JR6]: Pendiente verificación.

1. En caso de que exista controversia fundada entre el abonado y la entidad suministradora en relación con la responsabilidad de algún escenario o situación en las redes de abastecimiento y de saneamiento y que ambas partes sean incapaces de llegar a un acuerdo, el Ayuntamiento de Alcañiz solicitará a los Servicios Técnicos Municipales que emitan informe valorativo al respecto.
2. Cuando la situación lo requiera, sea por la necesidad de medios o conocimientos de los que no disponga el Ayuntamiento de Alcañiz en ese momento, o por la necesidad de una resolución rápida que no puedan aportar sus Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento podrá solicitar a un técnico externo la emisión de informe.
3. Los costes asociados a la contratación de servicios externos al Ayuntamiento de Alcañiz para la emisión de informe para la resolución de este tipo de escenarios serán a cargo de quien dicho informe considere como responsable de la situación generada y sus costes asociados, tanto de restitución o reparación, como correspondientes a daños a terceros u otros que vayan vinculados a la existencia de ese escenario y a su resolución.

ARTÍCULO 93. INFRACCIONES

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren las obligaciones, prohibiciones, condiciones o limitaciones establecidas en este reglamento, en las autorizaciones, altas, contratos o títulos habilitantes correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, tributarias, sectoriales o de otro orden que puedan concurrir.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. La graduación de las sanciones atenderá a la entidad del incumplimiento, el riesgo o daño causado, la afectación al servicio, la existencia de fraude, la reiteración, la intencionalidad, el beneficio obtenido y las demás circunstancias concurrentes.

   Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de obligaciones formales, comunicaciones, deberes de colaboración o condiciones de uso del servicio, cuando no cause perjuicio relevante a la entidad suministradora, a las redes, instalaciones, personas abonadas, terceros o al medio ambiente.
b) El uso inadecuado del suministro, vertido o saneamiento cuando no produzca alteración relevante del servicio, perjuicio económico, daño a las instalaciones, riesgo sanitario o ambiental.
c) La manipulación no autorizada de elementos accesorios o de uso ordinario vinculados al servicio, cuando no afecte a acometidas, redes, contadores, equipos de medida, precintos, seguridad, medición o facturación y no constituya infracción grave o muy grave.

Son infracciones graves:

a) La utilización del suministro de agua, vertido o saneamiento para usos distintos de los contratados, declarados o autorizados, cuando produzca perjuicio económico, alteración de la medición, afectación al servicio o incumplimiento de las condiciones aplicables.
b) La falta de comunicación o autorización de modificaciones en la actividad, instalación, caudal, régimen de vertido, uso o condiciones del servicio cuando alteren las condiciones que sirvieron de base al alta, contrato, autorización o título habilitante.
c) El establecimiento o autorización de derivaciones, conexiones, suministros o vertidos no autorizados a otras fincas, locales, viviendas, instalaciones o actividades.
d) La manipulación de acometidas, instalaciones, arquetas, llaves, registros, contadores, equipos de medida, precintos u otros elementos vinculados al servicio, cuando no constituya infracción muy grave.
e) La obstaculización, negativa injustificada o resistencia a las actuaciones de inspección, comprobación, lectura, verificación, reparación, mantenimiento o control previstas en este reglamento.
f) La incorporación a la red de saneamiento de vertidos sin autorización cuando esta resulte exigible, o con incumplimiento de las condiciones establecidas, siempre que no constituya infracción muy grave.
g) El vertido de sustancias, materiales o residuos no autorizados, prohibidos o no admisibles que puedan afectar al funcionamiento de la red de saneamiento, cuando no constituya infracción muy grave.
h) La falta de adopción de medidas correctoras, reparaciones, adaptaciones o actuaciones requeridas por la entidad suministradora para garantizar la seguridad, accesibilidad, medición, control o adecuado funcionamiento del servicio.
i) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año, siempre que hayan sido declaradas por resolución firme en vía administrativa.

Son infracciones muy graves:

BORRADOR

a) La comisión de fraude en el servicio en los términos previstos en el artículo anterior, cuando concurra clandestinidad, manipulación, perjuicio económico relevante, alteración de la medición, liquidación o facturación, o riesgo para las redes, instalaciones, calidad del agua, saneamiento, medio ambiente o funcionamiento del servicio.

b) La introducción en la red de distribución de agua de otra procedencia o composición, o la existencia de retornos, mezclas o instalaciones que generen riesgo para la potabilidad del agua, la salud de las personas o la seguridad de la red.

c) La incorporación a la red de saneamiento de vertidos prohibidos, peligrosos, no autorizados o incompatibles que causen o puedan causar daños graves a las redes, medio receptor, seguridad de las personas o funcionamiento del servicio.

d) La realización de acometidas a las redes de abastecimiento o saneamiento sin autorización o sin ajustarse a sus condiciones, cuando genere riesgo, daño, fraude o alteración relevante del servicio.

e) La ocultación, falsedad o inexactitud esencial en declaraciones, solicitudes, datos, mediciones o documentación aportada para obtener el alta, autorización, modificación, liquidación, bonificación, regularización o cualquier ventaja vinculada al servicio.

f) La comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año, siempre que hayan sido declaradas por resolución firme en vía administrativa.

g) La realización de actuaciones dolosas o gravemente negligentes contrarias a las obligaciones o prohibiciones establecidas en este reglamento que causen daños graves a las redes, instalaciones, infraestructuras, calidad del agua, sistema de saneamiento, medio ambiente, personas, bienes o continuidad del servicio.

ARTÍCULO 94. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

1. Las infracciones previstas en este reglamento prescribirán conforme a lo establecido en la normativa básica de régimen jurídico del sector público. Salvo disposición normativa en contrario, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. En las infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde que finalice la conducta infractora.
4. Cuando los hechos constitutivos de infracción carezcan de signos externos, el plazo se computará desde que se manifiesten o puedan ser conocidos.
5. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable.

ARTÍCULO 95. SANCIONES

1. Las infracciones previstas en este reglamento serán sancionadas con multa, sin perjuicio de las medidas de reposición, reparación, regularización, indemnización de daños y perjuicios, suspensión del servicio o demás consecuencias que procedan conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.
2. Salvo que resulte aplicable un régimen sancionador sectorial específico o una previsión legal distinta, las infracciones leves podrán sancionarse con multa de hasta 750 euros; las infracciones graves, con multa de hasta 1.500 euros; y las infracciones muy graves, con multa de hasta 3.000 euros.
3. La imposición de la sanción será compatible con la exigencia a la persona responsable de la reposición de la situación alterada a su estado originario, la reparación de los daños causados, el abono de los costes derivados de las actuaciones necesarias y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad suministradora, al Ayuntamiento, a las redes, instalaciones, infraestructuras, bienes públicos o privados, personas o al medio ambiente.
4. Cuando la conducta pudiera ser constitutiva de infracción tipificada en normativa sectorial específica, se aplicará el régimen sancionador que corresponda conforme a dicha normativa, sin perjuicio de las actuaciones de comunicación, denuncia, reparación, reposición, suspensión, liquidación o regularización que procedan.
5. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, se pondrán en conocimiento del órgano competente o del Ministerio Fiscal, suspendiéndose, cuando proceda, la tramitación del procedimiento sancionador administrativo conforme a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 96. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

1. En la graduación de las sanciones se observará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, conforme al principio de proporcionalidad y a la normativa básica de régimen jurídico del sector público.
2. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta, especialmente, los siguientes criterios:
   a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
   b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
   c) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados, atendiendo al daño producido, al riesgo generado, a la alteración del servicio y al grado de afectación a la salud, seguridad de las personas, redes, instalaciones, medio ambiente o bienes afectados.
   d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
   e) El beneficio obtenido por la persona infractora o el perjuicio económico causado a la entidad suministradora, al Ayuntamiento, a terceros o al funcionamiento del servicio.
3. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción aplicable y la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, así como las circunstancias concurrentes, podrá imponerse la sanción

Comentado [JR7]: Revisar importes sanciones.

en el grado inferior, en los términos previstos en la normativa básica de régimen jurídico del sector público.

ARTÍCULO 97. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1. La potestad sancionadora por las infracciones previstas en este reglamento corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a otros órganos sectoriales conforme a la normativa aplicable.
2. Los procedimientos sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, en la normativa básica de régimen jurídico del sector público, en este reglamento y, cuando proceda, en la normativa sectorial aplicable.
3. El operador del servicio no podrá ejercer potestad sancionadora. Su intervención quedará limitada a las actuaciones materiales, técnicas, auxiliares, de comprobación, documentación, informe o propuesta que tenga atribuidas en los instrumentos de gestión correspondientes.
4. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento corresponderá a los órganos administrativos que resulten competentes, con separación entre la fase instructora y la sancionadora cuando así resulte exigible conforme a la normativa aplicable.
5. La incoación del procedimiento sancionador se entiende sin perjuicio de las medidas de aseguramiento, regularización económica, reparación, reposición o comunicación a otros órganos o Administraciones que procedan conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 98. RESPONSABLES

1. Serán responsables de las infracciones previstas en este reglamento las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas o incumplan los deberes que constituyan la infracción, siempre que resulten responsables a título de dolo o culpa conforme a la normativa básica de régimen jurídico del sector público.
2. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida en este reglamento corresponda conjuntamente a varias personas, responderán solidariamente de las infracciones cometidas y de las sanciones que se impongan, sin perjuicio de que, cuando la sanción sea pecuniaria y resulte posible, se individualice en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
3. En el caso de actividades, establecimientos, instalaciones o vertidos sujetos a autorización, comunicación, alta, contrato o título habilitante, podrá exigirse responsabilidad a la persona titular de la actividad, instalación, vertido o título correspondiente, sin perjuicio de la que pueda corresponder a la persona autora material de los hechos.
4. Cuando la infracción afecte a instalaciones, elementos o servicios comunes, podrá exigirse responsabilidad a la comunidad de propietarios, entidad, agrupación o sujeto que tenga atribuida su conservación, uso, gestión o control, conforme a la normativa aplicable y a las circunstancias concurrentes.

5. La responsabilidad sancionadora de la persona abonada o titular del alta, contrato o autorización se exigirá por las infracciones que le sean imputables conforme a los apartados anteriores, sin perjuicio de las obligaciones económicas, contractuales, de conservación, reparación, reposición o regularización que le correspondan conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 99. REPOSICIÓN, REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN

1. La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona responsable de la reposición de la situación alterada a su estado originario, la reparación de los daños causados y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.
2. Cuando como consecuencia de una infracción, fraude, vertido indebido, manipulación, conexión no autorizada, uso incorrecto o incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento se causen daños a redes, acometidas, contadores, equipos de medida, arquetas, instalaciones, infraestructuras, bienes públicos o privados, al medio ambiente o al funcionamiento del servicio, la persona responsable deberá asumir los costes de reparación, reposición, limpieza, regularización, comprobación, retirada, sustitución o restablecimiento que procedan.
3. Cuando la persona obligada no ejecute las actuaciones necesarias en el plazo concedido, la entidad suministradora podrá realizar o promover su ejecución, directamente o a través del operador del servicio, a costa de aquella, sin perjuicio de las responsabilidades o sanciones que procedan.
4. La determinación de los daños, costes o indemnizaciones se realizará mediante informe, valoración técnica, liquidación o documento equivalente, que será notificado a la persona interesada con indicación de las vías de impugnación que procedan.
5. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las regularizaciones económicas, suspensiones, precintos, medidas de aseguramiento o comunicaciones a otros órganos o Administraciones que resulten procedentes conforme a este reglamento y a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 100. RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de las causas señaladas en el presente reglamento, sólo podrá efectuarse mediante una nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 101. RETIRADA DE LOS APARATOS A MEDIDA

La desconexión y retirada del apartado de medida (contador), cuando sea preciso, será siempre realizada por la entidad suministradora, quien podrá precintar la instalación del mismo, siendo la única autorizada para su desprecintado por motivos derivados de la explotación del servicio.

Los contadores o aparatos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por extinción del contrato de suministro como consecuencia de la aplicación del régimen disciplinario.

b) Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

c) Por corte del suministro derivado de infracción por parte del abonado.

d) Por avería del aparato de medida cuando no exista reclamación previa del usuario.

BORRADOR

TÍTULO XIII. RECLAMACIONES, RECURSOS Y JURISDICCIÓN

ARTÍCULO 102. ACCIONES LEGALES, RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

Los actos que dicte el Ayuntamiento en ejercicio de las potestades y demás funciones que tiene atribuidas en orden a la prestación de los servicios a los que se refiere el presente reglamento del servicio y, en general, las relaciones con los usuarios estarán sometidas a las disposiciones que rige la actuación y procedimiento de las administraciones locales.

ARTÍCULO 103. OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO

Los abonados y la entidad suministradora quedan obligados a cumplir todas las cláusulas y condiciones del presente Reglamento.

El presente reglamento será aplicable tanto a los contratos que se formalicen como a los existentes a su entrada en vigor.

ARTÍCULO 104. TRIBUNALES

Todas las cuestiones de índole civil, penal o administrativo derivadas del servicio de suministro de agua domiciliaria o vertido a la red de alcantarillado que se susciten entre los abonados y el Ayuntamiento o la entidad suministradora, se tenderá que son competencia de los Tribunales y Juzgados del partido judicial al que pertenece el Ayuntamiento.

BORRADOR

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA PRIMERA

Comentado [JR8]: Pendiente verificación.

Dentro del nuevo contrato de concesión para la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento de Alcañiz, se prevé la renovación completa de todos los contadores instalados en la red de abastecimiento de agua potable, con la finalidad de que todos ellos puedan disponer de la capacidad de telelectura. El cambio de los contadores lo llevará a cabo la nueva entidad suministradora y los nuevos contadores instalados serán de alquiler.

La renovación completa de todo el parque de contadores se llevará a cabo a lo largo de los primeros años del contrato, por lo que existirá un periodo transitorio en el que convivirán contadores nuevos y contadores viejos. Esta renovación se llevará a cabo, en la medida de lo posible, de forma que se vayan eliminando en primer lugar aquellos contadores de mayor antigüedad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA SEGUNDA

Comentado [JR9]: Pendiente verificación.

El Ayuntamiento de Alcañiz podrá anular los suministros en precario existentes que actualmente ofrecen agua, tratada o no tratada, en algunas zonas del municipio, informando de dicha actuación a los propietarios de las fincas afectadas, que dispondrán de suficiente plazo para poder proveerse de las alternativas que sean oportunas en cada caso.

Las zonas que actualmente se encuentran en precario son las que se enumeran a continuación:

- Zona denominada “Masicos de la Cal”, junto a la Carretera de Castelserás. Se trata de parcelas ubicadas en suelo no urbano que actualmente disponen de acceso al agua no tratada proveniente de la acequia de riego que discurre junto a ellas.
- Zona entre la Ronda de Caspe y el río Guadalope, a la altura del Parque de los Brigadistas y del Parque infantil Ronda de Caspe. Se trata de parcelas ubicadas en suelo no urbano en las que se ha detectado la existencia de contadores de abastecimiento que no han sido instalados por la actual entidad suministradora ni con conocimiento de ella o del Ayuntamiento de Alcañiz.
- Zona entre el Campo de Fútbol Municipal de Alcañiz y el río Guadalope. Se trata de parcelas ubicadas en suelo no urbano, teniendo conocimiento el Ayuntamiento de Alcañiz de que alguna de ellas dispone de acometida de abastecimiento y que alguna de ellas dispone incluso de piscina.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA TERCERA

Comentado [JR10]: Pendiente comentar y verificar.

El Ayuntamiento de Alcañiz, en aras del cumplimiento de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, por la que se regulan los vertidos al medio, realizará las siguientes actuaciones para el análisis y, en su caso, la regularización, de los vertidos de aquellas fincas que no dispongan de conexión a la red de saneamiento:

- Realizar inspecciones, mediante los Servicios Técnicos Municipales o a través de la entidad suministradora o gestora de las redes de abastecimiento y saneamiento, para obtener el conocimiento necesario para poder valorar el estado de los vertidos de aguas residuales.
- Requerir a los propietarios de las fincas que estén realizando un vertido al medio inadecuado que lleven a cabo, a su cargo, las actuaciones necesarias para la regularización del mismo como se indica en el artículo 61 de este Reglamento.

En aquellos casos en los que exista un vertido que, por sus características, pueda suponer un daño ambiental o riesgo sanitario relevante, el Ayuntamiento de Alcañiz procederá a poner la situación en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de las administraciones competentes y, en su caso, incoará el correspondiente expediente sancionador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA CUARTA

Comentado [JR11]: Pendiente comentar y verificar.

Aquellas instalaciones que existan actualmente prestando servicio de abastecimiento o de saneamiento a alguna finca del municipio y no estén dadas de alta en el servicio correspondiente disponen de un plazo improrrogable de doce (12) meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento para informar a la entidad suministradora y/o al Ayuntamiento de Alcañiz para la regularización de dicha conexión a cualquiera de las redes.

Transcurrido ese plazo, la entidad suministradora podrá anular y suprimir cualquier acometida existente que no esté dada de alta, asumiendo los costes el propietario de la parcela en cuestión, e informará al Ayuntamiento de Alcañiz de la situación detectada para que éste, si procede, inicie un procedimiento sancionador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA QUINTA

Comentado [JR12]: Pendiente comentar y verificar.

Aquellos propietarios cuyas acometidas de aguas pluviales o de aguas residuales estén actualmente conectadas a la red de acequias y escorredores de alguna comunidad de regantes, en lugar de estar conectadas a la red de saneamiento municipal, disponen de un plazo improrrogable de doce (12) meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento para informar a la entidad suministradora y/o al Ayuntamiento de Alcañiz para la regularización de dicha conexión a cualquiera de las redes.

Ese mismo plazo aplicará a los usuarios que, dentro de suelo urbano, estén vertiendo a fosas sépticas, pozos negros o emitiendo vertidos al medio.

Transcurrido ese plazo, la entidad suministradora podrá anular y suprimir cualquier acometida existente que no esté dada de alta, asumiendo los costes el propietario de la parcela en cuestión, e informará al Ayuntamiento de Alcañiz de la situación detectada para que éste, si procede, inicie un procedimiento sancionador.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

BORRADOR